

AVISO DE PUBLICAÇÃO**AVISO DE RETORNO DE FASE****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 666/2023/CEL/SUPEL/RO.****PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0036.044096/2023-13**

OBJETO: Sistema de Registro de Preço (SRP) do tipo menor preço por item/menor preço por Lote, visando à futura e eventual aquisição de Material de Consumo (Material de Consumo: Copos/Tampas; Bobinas/Etiquetas e Ribbon) por um Período de 12 (doze) meses. . A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 36/2024/SUPEL-CI, publicada no DOE de 15/04/2024, torna público aos interessados e em especial às empresas participantes, que está previsto o **RETORNO À FASE DE JULGAMENTO VISANDO A CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES PARA O ITEM: 13** do certame em epígrafe. Ficando a sessão **AGENDADA** para o dia **27/05/2024 às 12h:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA)**. Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico <https://rondonia.ro.gov.br/supel/>. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9243. **Publique-se.**

Porto Velho (RO), 21 de maio de 2024.

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Pregoeira – CEL/SUPEL

Protocolo 0048997096

Portaria nº 50 de 22 de maio de 2024

Designa servidores para atuarem como Agentes de Contratação, bem como a equipe de apoio para auxílio destes em consonância com as disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como Decreto Estadual n.º 28.874, de 25 de janeiro de 2024, no âmbito da Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, e revoga a Portaria nº 28 de 15 de março de 2024.

O **SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais e regimentais previstas nos termos do art. 5º, inciso V, do Decreto nº 27.948, de 01 de março de 2023 e do art. 43 da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o art. 8º, §5º, da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que versa sobre a condução da licitação na modalidade pregão, e define que o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro;

CONSIDERANDO o art. 7º da Portaria nº 184 de 24 de novembro de 2022 (id. 0033911142), que institui a Comissão de Processamento e Apoio para suporte aos servidores responsáveis pela condução técnica da modalidade pregão, e estabelece suas competências, com o fito de proporcionar o processamento dos certames no âmbito da Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO;

CONSIDERANDO o art. 5º e art. 9º do Decreto n.º 28.874, de 25 de Janeiro de 2024, que regulamenta as contratações públicas no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Rondônia, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo id. 0043.000304/2024-56,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para atuarem como agentes de contratação:

- I - Aline Lopes Espíndola, matrícula n.º *****588;
- II - Bruna Gonçalves Apolinário, matrícula n.º *****033;
- III - Bruna Karen Borges Rodrigues, matrícula n.º *****695;
- IV - Camila Caroline Rocha Peres, matrícula n.º *****454;
- V - Eralda Etra Maria Lessa, matrícula n.º *****483;
- VI - Graziela Genoveva Ketes, matrícula n.º *****300;
- VII - Ivanir Barreira de Jesus, matrícula n.º *****122;
- VIII - Maria do Carmo do Prado, matrícula n.º *****839;

IX - Marina Dias de Moraes Taufmann, matrícula n.º *****886;

X - Maíza Braga Barbeta, matrícula n.º *****844;

XI - Ronaldo Alves dos Santos, matrícula n.º *****353; e

XII - Valdenir Gonçalves Júnior, matrícula n.º *****985.

§ 1º Os servidores indicados entre os incisos I e XII, atuarão como Pregoeiros sempre que a modalidade pregão for indicada para o certame.

§ 2º Ficam designados à função de Pregoeiros Substitutos os servidores abaixo, que desempenharão as atividades de estilo nas ausências e impedimentos de quaisquer titulares:

I - Ayanne Carmencita Ramos Dias, matrícula n.º *****964;

II - Bianca Matias de Souza, matrícula n.º *****123;

III - Elenilson José Satimo Frelik, matrícula n.º *****495;

IV - Josélia Pagani Ferreira, matrícula n.º *****627;

V - João Vítor Rodrigues de Souza, matrícula n.º *****886;

VI - Luciana Pereira de Souza, matrícula n.º *****520;

VII - Letícia Carpina Farias Casara, matrícula n.º *****797;

VIII - Roseanna Nascimento Alves da Silva, matrícula n.º *****478;

IX - Samir Paiva do Espírito Santo, matrícula n.º *****778;

X - Sidmar Wesley Correa dos Santos, matrícula n.º *****595;

XI - Thales Silva Souza, matrícula n.º *****450; e

XII - Yago da Silva Teixeira, matrícula n.º *****800;

Art. 2º Designar os seguintes membros para compor a Equipe de Apoio:

I - Aline Cruz de Oliveira, matrícula n.º *****696;

II - Aline Karen Rodrigues Aguada, matrícula n.º *****237;

III - Ana Nyanne Batista Lemos, matrícula n.º *****137;

IV - Douglas Peixoto Noia, matrícula n.º *****650;

V - Fernanda Kathleen de Oliveira Vicente, matrícula n.º *****234;

VI - Harrison Lucas Oliveira Rodrigues, matrícula n.º *****731;

VII - Janaina Muniz Lobato, matrícula n.º *****481;

VIII - Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira, matrícula n.º *****255;

IX - Jonas Nunes Queiroz, matrícula n.º *****438;

X - Krishina Sonniê Teixeira Meneses, matrícula n.º *****433;

XI - Letícia Helen Almeida Ferreira, matrícula n.º *****088;

XII - Maria Carolina de Carvalho, matrícula n.º *****196;

XIII - Matheus Breves Chixaro Lobo, matrícula n.º *****032;

XIV - Michael Mendes Ribeiro, matrícula n.º *****676;

XV - Marina Sampaio Mouzinho Borges, matrícula n.º *****500;

XVI - Nadiane da Costa Laia, matrícula n.º *****769;

XVII - Roberta Arroio, matrícula n.º *****701;

XVIII - Suélen Torres da Silva, matrícula n.º *****853; e

XIX - Tatiana Christine Rachid Bruxel, matrícula n.º *****493.

Parágrafo único. Os servidores indicados no § 2º, do Art. 1º, desempenharão a função de membros da Equipe de Apoio quando não estiverem representando a função de Pregoeiros Substitutos.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 28 de 15 de março de 2024(id. SEI! 0046849690), publicada no [DOE n.º 51](#), pp. 71-73, de 19 de março de 2024.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2024.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Israel Evangelista da Silva

Superintendente de Compras e Licitações do Estado de Rondônia

[Protocolo 0049008638](#)

Portaria de férias nº 6851 de 22 de maio de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90133/2024/SUPEL/RO

APLICA-SE A AMPLA PARTICIPAÇÃO SEM A RESERVA DE COTA NO TOTAL DE ATÉ 25% ÀS EMPRESAS ME/EPP

RESUMO DOS DADOS

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/08/2024, às 10h00min (horário de Brasília) sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br .	Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: 26/08/2024
--	---

OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços contínuo de **Telefonia Móvel**, de forma contínua para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), compreendendo internet móvel, SIMCard, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, e aquisição de aparelhos celulares, tablets e certificados de Homologação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades da SUGESP e os Órgãos participantes do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP.

FUNDAMENTO:

Lei federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021.
Decreto estadual nº 28.874, 25 de Janeiro de 2024.
dentre outros.

PROCESSO ADMINISTRATIVO :			
UASG: 925373			
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br .			
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO			
ORÇAMENTO ANUAL	R\$ 3.906.653,28 (três milhões, novecentos e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)		
VISTORIA	INSTRUMENTO CONTRATUAL		
Não se aplica	Contrato		
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 12)			
Requisitos Básicos: 1. Habilitação jurídica: Conforme estabelecido no <u>item 12.2 e subitens do Termo de Referência</u> . 2. Qualificação econômico e financeira: Conforme estabelecido no <u>item 12.5 e subitens do Termo de Referência</u> . 3. Regularidade Fiscal e trabalhista: Conforme estabelecido no <u>item 12.3 e 12.4 e subitens do Termo de Referência</u> . 4. Qualificação técnica: Conforme estabelecido no <u>item 11 do Termo de Referência</u> .		Requisitos Específicos:	
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP?	RESERVA COTA ME/EPP?	PRIORIDADE ME/EPP LOCAL OU REGIONAL?	EXIGE AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃO?
não	não	não	não

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MODO DE DISPUTA	CONTRATAÇÃO
Menor Preço por Item	Aberto	sim
TELEFONES PARA CONTATO		E-MAIL PARA CONTATO:
Telefone: 69.3212-9243		atendimentosupel@gmail.com
OBSERVAÇÕES GERAIS:		
1. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados nas dependências da Superintendência Estadual Licitações, sito a Av. Farquar, 2986, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470.		
2. Informamos que devido a atualização do sistema compras.gov.br, para fins de pesquisa da licitação deverá ser inserido o número 90000 antes do número do certame. (ex.: 90001/2024)		

SUMÁRIO

1.
- DO PREÂMBULO;
2.
- DO OBJETO;
3.
- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO;
4.
- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO;
5.
- DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
6.
- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
7.
- DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO ME/EPP E CRITÉRIO DE DESEMPATE;
8.
- A FASE DE NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
9.
- DA FASE DE HABILITAÇÃO;
10.
- DO RECURSO;
11.
- DA HOMOLOGAÇÃO;

12. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO;
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES;
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS;
16. DOS ANEXOS;

1. DO PREÂMBULO

1.1. A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio da **Portaria nº 50/2024/GAB/SUPEL**, publicada no DOE na data 22 de maio de 2024, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, **sob o nº 133/2024/SUPEL/RO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, com o **Método de Disputa: ABERTO**, em conformidade com a [Lei Federal nº. 14.133, de 2021](#) e [Decreto Estadual nº 28.874/2024](#), a [Lei Complementar nº 123/06](#) e Decreto Estadual nº 21.675/2017, e suas alterações, e demais legislações vigentes, tendo como interessado (a) **SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**.

1.1.1. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

1.1.2. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário estabelecidos.

1.1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

1.1.4. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília/DF.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços contínuo de **Telefonia Móvel**, de forma contínua para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), compreendendo internet móvel, SIMCard, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, e aquisição de aparelhos celulares, tablets e certificados de Homologação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades da SUGESP e os Órgãos participantes do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I.

2.2. Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico – Portal do Compras do Governo Federal, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

2.3. Das especificações técnicas/quantidades do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 2.3.2 do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.4. Da garantia do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 5 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.5 Das condições contratuais/garantia do contratual: Ficam aquelas estabelecidas no item 19, 20, 21, 22 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.6. Do reajuste e supressão contratual: Ficam aquelas estabelecidas no item 23, 24, 25 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.7. Da fiscalização e acompanhamento do recebimento/execução do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 26 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.8. Da entrega/recebimento: Ficam aquelas estabelecidas no item 4 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.9. Do pagamento: Ficam aquelas estabelecidas no item 6 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.10. Da obrigação da contratada: Ficam aquelas estabelecidas no item 10.1 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.11. Da obrigação da contratante: Ficam aquelas estabelecidas no item 10.3 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.12 Dos critérios de sustentabilidade: Ficam aquelas estabelecidas no item 16 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. De acordo com o Art. 164, da Lei nº 14.133, de 2021, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, observado o seguinte procedimento:

3.1.1. Envio exclusivo para o endereço eletrônico, via e-mail: atendimentosupel@gmail.com;

3.1.2. Ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ter confirmado o recebimento, pelo mesmo meio de envio recebido, pelo Núcleo de Atendimento, para não tornar sem efeito, pelo telefone **(069) 3212-9243** ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h30min. às 13h30min (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, 2986 - Bairro: Pedrinhas Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos - 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470;

3.1.3. Mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.

3.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, de forma que a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada nos autos do processo de licitação.

3.3. A decisão do(a) Pregoeiro(a) quanto a impugnação será informada preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnação), e através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site Compras.gov.br, sendo necessariamente divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a), na forma do Art. 164, parágrafo único.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4. **DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras do Governo Federal, por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

4.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, inobservância que poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.3. Não poderão disputar esta licitação, direta ou indiretamente:

4.3.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.2. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de penalidade que lhe foi imposta de:

4.3.2.1. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Rondônia, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021;

4.3.2.2. Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021;

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;

4.3.4. Aquele que se enquadre no disposto do art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

4.3.5. Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, conforme [§§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.3.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio observar o art. 15 da Lei n. 14.133, de 2021 e disposição constante no item 17 do Anexo I - Termo de Referência.

4.3.7 **Da subcontratação:** Ficam aquelas estabelecidas no item 18 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

5. **DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

5.1. Na forma do Art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo atentar às regras estabelecidas no regramento específico citado.

5.2. Para obtenção de benefícios a que se refere este item, a licitante deverá apresentar:

5.2.1. Declaração, caso se enquadre, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#);

5.2.2. Declaração de que no ano-calendário de realização da licitação ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.3. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, neste Edital e em normas correlatas.

5.4 Nos itens/lotes destinados à exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e equiparadas aplica-se o Decreto Estadual nº 21.675/2017, no que couber.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante a partir da data da liberação do Edital, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação e a proposta de preço, conforme exigências do Edital.

6.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: Valor unitário e total do item ou valor global, ou percentual de desconto; descrição detalhada do objeto, contendo as informações conforme à especificação do Termo de Referência.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

6.6. As propostas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.7. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no Sistema COMPRAS.GOV.BR NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO ME/EPP E CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item.

7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de:

a) 1% (um por cento), quando o item licitado possuir valor estimado acima a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

b) 2% (dois por cento), quando o item licitado possuir valor estimado de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

7.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.7. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado no certame.

7.7.1. Os critérios dos modos de disputa estão estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

7.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.9. Após o encerramento da etapa de lances, será verificado se há empate entre as licitantes que neste caso, por força da aplicação da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06, CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

7.10. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8. DA FASE DE NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.3.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

8.2. Seguidamente será realizada a negociação e atualização dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Compras.gov.br, devendo o (a) Pregoeiro (a) examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação.

8.2.1. Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R\$), com valores unitários e totais com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o

exigido, o (a) Pregoeiro (a), poderá convocar no chat de mensagens para atualização do referido lance e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso a licitante permaneça inerte.

8.3. O (a) Pregoeiro (a) não aceitará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação.

8.3.1. O Pregoeiro, antes da aceitação do(s) item(ns), convocará a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 2 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, envie a proposta adequada ao último valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

8.3.1.1. Sob análise do (a) Pregoeiro (a), poderá ser convocada todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratação, para que no prazo máximo de 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, envie a proposta adequada ao último valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

8.3.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ ou da negociação ofertados, com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante.

8.4. Para fins de aceitação da proposta o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ajustada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação aos valores estimados para contratação, podendo solicitar manifestação técnica e jurídica de outros setores do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.

8.5. Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do [artigo 59 da Lei Federal nº 14.133/2021](#).

8.6. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do órgão requisitante, ou da área especializada no objeto.

8.7. A PROPOSTA DE PREÇOS, inserida no sistema de Compras.gov.br deverá estar de acordo com o [item 14 do Anexo I - termo de Referência](#).

8.8. A licitante que deixar de apresentar sua proposta ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, será desclassificada.

9. **DA FASE DE HABILITAÇÃO**

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.2.1. Ressalvado os documentos possíveis de verificação conforme item 9.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação.

9.5 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

9.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n. 123, de 2006 e alterações.

9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, com início no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

9.9. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda federal;

d) Prova de regularidade Estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Certidão de Regularidade do FGTS, relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Débito – CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

9.10. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- f) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP- P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto nº 11.802, de 28/11/2023.
- g) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 2022.
- h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.10.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

9.11. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de feitos sobre falência – Lei nº. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos últimos **90 (noventa)** dias caso não conste o prazo de validade.
- b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o(a) pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídos há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídos há menos de um ano), de **5% (cinco por cento)** do valor estimado do item que o licitante estiver participando.
- b.1) No caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento da disposição acima levará em consideração a soma de todos os valores referencias;
- b.2) Caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social para a integralidade dos itens/lotos em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocará para que decida sobre a desistência do(s) item(ns)/lote(s) até o devido enquadramento a regra acima disposta;
- b.3) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- b.4) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

9.11.1. As regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverão ser observadas em caso de ulterior classificação de licitante que já se consagrou classificado em outro item(ns)/lote(s).

9.12. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.12.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão aqueles estabelecidos no item 11 do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

9.13. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.13.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcionem no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.14. DAS DECLARAÇÕES:

a) Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

c) Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

d) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

e) Declaração, caso se enquadre, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021; (EPP E EPP)

9.15 As licitantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos para a Habilitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

10. DO RECURSO

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021 após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante dentro do prazo poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata sua intenção de recorrer no prazo mínimo de 10 (dez) minutos.

10.1.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

10.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 8º, da ata de julgamento.

10.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

10.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do art. 168, da Lei n. 14.133, de 2021.

11. **DA HOMOLOGAÇÃO**

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. **DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO**

12.1. A autoridade superior poderá revogar o procedimento licitatório de que trata esta Instrução Normativa por motivo de conveniência e oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação de terceiros, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

§ 1º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 2º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 3º Na hipótese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execução contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. **DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1. A licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas nos termos do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal e sanções previstas no item 9 e subitens do Termo de Referência - Anexo ao edital.

13.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública do Estado de Rondônia.

14. **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

14.1. Os recursos financeiros necessários para acobertar as despesas decorrentes da contratação, estão consignados no orçamento da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, **Unidade Gestora SUGESP RO**, conforme estabelecido no item 7 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

15. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> e no no site <https://rondonia.ro.gov.br/supel>.

15.2. As disposições atinentes à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento deverão ser observadas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/> <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

15.11. Ante eventual ausência de regramento específico em Edital, deverão ser observados os inseridos no Termo de Referência, sempre pautando-se na legislação vigente.

16. **DOS ANEXOS**

16.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

ANEXO I - Termo de Referência (0051208604);

ANEXO I.I - Estudo Técnico Preliminar (0041210866);

ANEXO II - Modelo de Minuta de Contrato (0050850976);

ANEXO III - SAMS (0045496662);

ANEXO IV – Quadro Estimativo de Preços (0047339930);

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

Elenilson José Sátimo Frelik

Pregoeiro Substituto - SUPEL/RO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Elaborado por:

Krishna Sonniê Teixeira Meneses

Membro da Comissão de Processamento e Apoio - SUPEL/RO

Portaria nº 50/2024/GAB/SUPEL

Revisado por:

Thales Silva Souza

Membro da Comissão de Processamento e Apoio - SUPEL/RO

Portaria nº 50/2024/GAB-SUPEL/RO



Documento assinado eletronicamente por **ELENILSON JOSE SATIMO FRELIK, Pregoeiro(a)**, em 13/08/2024, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050891317** e o código CRC **F102FA31**.

Referência: Caso responda este Instrumento Convocatório, indicar expressamente o Processo nº 0042.004193/2023-86

SEI nº 0050891317



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM **SERVIÇOS CONTÍNUO DE TELEFONIA MÓVEL, DE FORMA CONTÍNUA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ)**, COMPREENDENDO INTERNET MÓVEL, SIMCARD, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM ROAMING, E **AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, TABLETS** E CERTIFICADOS DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUGESP E E OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, A PEDIDO DA COORDENADORIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS-CGA E GERÊNCIA DE CONTROLE DE GASTOS-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP.

- 1.**IDENTIFICAÇÃO:**
- 1.1.**Unidade Orçamentária:** SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.
- 1.2.**Departamento:** Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG
- 2.**OBJETO E CLASSIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

(Base Legal: arts. 6º; 18, 40 § 1º, inciso I e art.72 da Lei Federal 14.133/21;).

- 2.1.O presente Termo de Referência apresenta as informações fundamentais a serem consideradas durante o procedimento iniciado com o objetivo de prover a contratação de empresa especializada no ramo, objeto deste, nos termos da Legislação pertinente, conforme estabelece a Lei Federal n. 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e demais legislações vigentes.
- 2.1.1. Contratos firmados sem licitação pública também devem guardar conformidade aos princípios norteadores da atividade administrativa, entre os quais se destacam os da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, pois previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e outros, como os listados no artigo 5º da Lei n. 14.133/2021. Tudo porque a ausência de licitação pública não derroga os princípios jurídicos administrativos que incidem em todos os quadrantes de atuação da Administração Pública.
- 2.1.2. Neste contexto, o respectivo Termo de Referência leva em consideração as regras e diretrizes para contratação de serviços no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, utilizando-se, normas e decisões pertinentes à nova Lei.
- 2.2.**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços contínuo de **Telefonia Móvel**, de forma contínua para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), compreendendo internet móvel, SIMCard, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, e aquisição de aparelhos celulares, tablets e certificados de Homologação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades da SUGESP e e os Órgãos participantes do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP.
- 2.3.**DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO:** Os serviços descritos neste Termo de Referência, nos termos da Lei nº. 14.133/2021, enquadram-se na classificação de bens comuns, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade segundo especificações usuais no mercado. Destinando-se a garantir a observância dos princípios especificados na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa justificativa encontra-se com devido amparo legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.818 de 27/09/2021 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10818.htm).
- 2.3.1. Os objetos solicitados **NÃO há direcionamento de MARCA**, sendo a contratação desejada um bem comum, para fins de utilização da contratação, bem como **NÃO há a exigência de AMOSTRA**, conforme as especificações técnica do objeto, sendo de baixa complexidade o material a ser contratado.
- 2.3.2. Os objetos deverão ser atendidos de acordo com as **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** detalhadas abaixo (**DOD [0040882379](#) e [0045454301](#)**):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNID.	QUANTIDADE
01 - Planilha Consolidada (0041727758)	Sim Card Triplo corte , serviço Móvel Pessoal de gerenciamento de dispositivos móveis (Pacote de Serviços, Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo Whatsapp, franquia mínima de dados de 30GB, Ligações roaming internacional , serviços habilitados temporariamente, previamente solicitado pela Unidade Gestora da Administração Pública.	67466	Serviço	2.224
02 - Planilha Consolidada (0041727758)	Aparelho celular SMARTPHONE , com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria e que sejam compatíveis com tecnologia 4G ou 5G; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 6GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 128GB; 1.4. Rede: 5G; 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac/6; 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1; 1.7. USB: Tipo C;	40436	Unid.	1.727

	1.8. NFC: SIM; 1.9. Impressão digital: SIM; 1.10. Reconhecimento Facial: SIM; 1.11. Tela mínima: 6.4 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.12. Bateria mínima: 5.000 mAh; 1.13. Sistema Operacional: última versão estável; 1.14. Homologado pela ANATEL: SIM; 1.15. Garantia de 12 meses; 2. CÂMERA: 2.1. Megapixel: 96Mp + 8Mp + 2Mp; 2.2. Resolução: 12000 x 9000 pixel; 2.3. Flash: LED; 2.4. HDR: SIM; 2.5. Câmera Frontal mínima: 32Mp; 2.6. Gravação: 4k 30fps; 2.7. Face Detection: SIM			
03 - Planilha Consolidada (0041727758)	Aparelho TABLET, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria, e no mínimo compatível com a tecnologia 5G, com acesso a redes sem fio, e os Wi-Fi + mínimo 5G, quando, além das conexões wireless, utilização de chips; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 4GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 64GB; 1.4. Rede: 5G 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1 1.7. USB: Tipo C 1.8. NFC: SIM 1.9. Tela mínima: 11 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.10. Bateria mínima: 7.700 mAh 1.11. Homologado pela ANATEL: SIM 2. CÂMERA: 2.1. Megapixel: 13Mp 2.2. Resolução: 4163 x 3122 pixel 2.3. Flash: LED 2.4. HDR: SIM 2.5. Câmera Frontal mínima: 8Mp 2.6. Gravação: FullHD 30fps 2.7. Face Detection: SIM	40436	Unid.	579

3. JUSTIFICATIVA:

(Base Legal: art. 50, incisos e §§ da Lei 9.784/99, art. 18, inciso I da Lei 14.1333).

3.1. A Superintendência Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (SUGESP) é órgão de gestão governamental e de natureza instrumental de planejamento, sendo responsável pela gestão orçamentária e financeira de seus órgãos vinculados e unidades tais quais: a Governadoria, Vice Governadoria, Casa Civil e Secretarias Regionais, SIBRA, Casa Militar, a própria SUGESP, incluindo o Palácio Rio Madeira – PRM e seus demais departamentos e assessorias interligados.

3.1.1. Considerando as atribuições da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP, conforme a lei complementar 965 de 20 de dezembro de 2017, art. 113, alterada pela **Lei Complementar nº 1.180 de 14/03/2023**, vejamos:

art. 113, À Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, Órgão de gestão governamental, coordenação e execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas da Administração Pública Estadual , compete:

I - propor políticas, programar e acompanhar as atividades de utilização e movimentação dos recursos logísticos, de suprimentos e de contratação de serviços, aquisição e disposição de bens móveis, atuando como Órgão Central do sistema logístico e de controle de gastos de atividade-meio da estrutura da Administração Pública Estadual;

II - implantar, normatizar, coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoar as práticas de gestão operacional que envolvam despesas com logística de transporte, serviços administrativos em geral e de documentos, incluindo protocolo geral; III - promover a transparência, controle e elevação do nível de eficiência da qualidade dos gastos públicos com suprimentos, logística e serviços da estrutura administrativa;

IV - garantir a gestão eficiente da frota de veículos oficiais;

V - prestar apoio administrativo, financeiro e logístico aos Gabinetes do Governador, do Vice Governador, da Casa Militar, da Casa Civil, SECOM e SIBRA, inclusive no que tange às atividades de cerimonial, imprensa oficial, ouvidoria, assuntos legislativos, relações públicas e sociais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.180, de 14/3/2023)

VI - assessorar o Governador, o Vice-Governador e o Secretário-Chefe da Casa Civil em suas respectivas áreas de competência;

VII - subsidiar diretamente o funcionamento de imóveis utilizados como sede do Governador do Estado, inclusive a residência oficial, na manutenção e demais custos que decorram para execução da referida competência, bem como as despesas relacionadas à saúde; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.180, de 14/3/2023)

- VIII - planejar, coordenar e executar processos de aquisição central de bens e contratação de serviços inerentes à operação do Palácio Rio Madeira e seus anexos, bem como gerir os contratos considerando os níveis de serviços a eles associados com vistas à otimização logístico-operacional e do gasto público;
- IX - operar, normatizar e controlar o sistema de infraestrutura do Palácio Rio Madeira possibilitando a adequada ocupação e o uso efetivo do referido Complexo pelos Órgãos e Entidades instalados nas edificações no desempenho de suas atividades; X - gerenciar a manutenção da frota oficial seja própria ou locada;
- XI - gerir o fornecimento dos serviços essenciais de água, energia e telefonia no âmbito da Administração Pública Estadual;
- XII - normatizar e operar o Núcleo de Viagens e Diárias de servidores públicos e colaboradores eventuais da Administração Pública Estadual com vistas ao controle, economicidade, segurança e eficiência, centralizando o recebimento, análise e deliberação quanto às solicitações oriundas dos Titulares dos Órgãos, de acordo com as diretrizes definidas pelo Chefe do Executivo, promovendo a indicação do meio de transporte adequado, levantamento de custo, emissão de passagens, autorização de tráfego e elaboração dos decretos de viagem, acompanhando a publicação no Diário Oficial do Estado; e
- XIII - atuar em cooperação com todos os Órgãos que compõem a Administração Pública Estadual Direta e Indireta.
- XIV - implementar as ações necessárias à operacionalização do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC no âmbito do Estado. (Acrescido pela Lei Complementar nº 1.025, de 14/06/2019).
- § 1º Para os fins desta Lei Complementar considera-se residência oficial, imóvel público ou particular, destinado especificamente para uso como domicílio do Governador de Estado durante a vigência do mandato. (Acrescido pela Lei Complementar nº 1.180, de 14/3/2023)
- § 2º As despesas descritas no inciso VII deste artigo serão custeadas com recursos oriundos do orçamento da SUGESP, as quais serão disciplinadas na forma de regulamento. (Acrescido pela Lei Complementar nº 1.180, de 14/3/2023)
- § 3º Em razão da relevância da atividade, o consorte do governador terá as despesas de deslocamento custeadas pela SUGESP. (Acrescido pela Lei Complementar nº 1.180, de 14/3/2023)

3.2. Dentre as competências da SUGESP destacamos a atividade de planejar, coordenar e executar processos de aquisição central de bens e contratação de serviços inerentes à operação do Palácio Rio Madeira e seus anexos, bem como gerir os contratos considerando os níveis de serviços a eles associados com vistas à otimização logístico-operacional e do gasto público, conforme o preconizado no art. 113, inc. VIII.

3.3. Para atender à Solicitação da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, por meio do processo administrativo nº [0042.004193/2023-86](#), conforme o Documento de Oficialização de Demanda 8 ([0040882379](#)), foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar SUGESP-DIREX ([0041210866](#)), devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa SUGESP-DIREX ([0041252465](#)), visando a eventual e futura Contratação de empresa especializada em serviços contínuo de **Telefonia Móvel**, de forma contínua para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), compreendendo internet móvel, SIMCard, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, e aquisição de aparelhos celulares, tablets e certificados de Homologação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades da SUGESP e e os Órgãos participantes do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP.

3.4. **Justificativa para a Contratação/Aquisição (DOD [0040882379](#)):**

3.4.1. Considerando o atual Contrato nº622/PGE-2018 ([3243383](#)) do Processo Administrativo nº [0042.288956/2018-74](#), o qual tem sua vigência **05/10/2018 a 05/10/2023** completará 60 (sessenta) meses, prorrogado de forma excepcional por mais 12 (doze) meses, até 05/10/2023, conforme Termo Aditivo 8º ([0042271631](#)) e não poderá ser mais prorrogado, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel que possuam outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações**, para atender as necessidades do Núcleo de Gastos Essenciais/NDE, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.

3.4.2. Diante da necessidade em atender a Superintendência SUGESP, Unidades da Administração Direta, Indireta e Funcional, bem como, Órgãos vinculados ao Gabinete do Governador, na data de 17/02/2022, deu-se inicio ao levantamento de informações, quantitativos e demais, para Documento de Oficialização de Demanda nº 1/2022/SUGESP-GCG (ID.[0029445770](#)), o qual fora instruído através do Processo Administrativo nº[0042.068283/2022-14](#).

3.4.3. Considerando o serviço de Telefonia Móvel é mais uma ferramenta que se agrega à estrutura operacional e institucional do Governo do Estado de Rondônia e/ou Administração Pública, na busca da realização de suas atividades institucionais, portanto a ausência desta ferramenta, a qual é considerada ágil na comunicação pode influenciar de forma negativa aos contribuintes, desta forma, a contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico das unidades administrativas do Governo do Estado e consta sua programação orçamentária e financeira anual e se enquadra no rol dos serviços continuados essenciais, pois a sua interrupção pode comprometer a continuidades das atividades da Administração.

3.4.4. Trata-se de serviço essencial, o qual se torna inviável, a Administração Pública, desenvolver suas atividades de prestação de informação, comunicação entre servidores, fornecedores, nas dependências do Palácio Rio Madeira e demais órgãos em todo o Estado de RO e Instituições da iniciativa privada, sem que, tenha disponibilidade de tal ferramenta telefonia Móvel, pois trata-se de um serviço contínuo, ou seja, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, pois tal ferramenta é usada em toda Administração Pública, sem exceção.

3.4.5. A principal necessidade, é a comunicação entre os servidores da Administração Pública, estes civil, militares dentre outros, quanto as deliberações diárias e diuturnas dos serviços operacionais e administrativos, bem como, no exercício de suas atividades, pois constitui-se um meio rápido de localização e intercomunicação entre os usuários das linhas corporativas e permite a consulta a e-mails, sistemas operacionais e administrativos. A rapidez na comunicação, propiciada pelas atuais tecnologias de telefonia móvel, exigem que gestores públicos lancem mão de tais recursos com o objetivo de imprimirem uma maior velocidade na tomada de decisão. Visto isto, o acesso aos serviços de telefonia móvel (voz e dados), apresenta-se como instrumento indispensável em qualquer processo dinâmico que requer deliberações em tempo real.

3.4.6. Destacamos que a Superintendência Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (SUGESP) um órgão de gestão governamental e de natureza instrumental de planejamento, responsável pela gestão orçamentária e financeira de seus órgãos vinculados e unidades tais quais: a Governadoria, Vice Governadoria, Casa Civil e Secretarias Regionais, Casa Militar, Superintendência de Brasília – SIBRA, SECOM, Ouvidoria Geral, Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão TUDO AQUI e a própria SUGESP, incluindo o Palácio Rio Madeira – PRM e seus demais departamentos e assessorias interligados, desta forma, pretendendo minimizar tempo, prazo, bem como, como gastos, esta Superintendência SUGESP, através de Ofício nº1351/2022/SUGESP-NGE e Ofício nº2802/2022/SUGESP-GCG, buscou informações junto ao **Órgãos e Entidades da Administração Pública**, a necessidade de cada Unidade Gestora, e seu interesse em participar de tal contratação e as demais informações complementares, o quantitativo pretendido em aparelhos e Chip's, e despesa estimada.

3.5. **Justificativa do Quantitativo e Memória de Cálculo (DOD [0040882379](#)):**

3.5.1. De acordo com a Planilha consolidada (ID.[0040880280](#)), onde contém as informações da distribuição, de forma individualizada, conforme a necessidade apresentada de cada Unidade Gestora da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de RO, contendo:

- a) Identificação da Unidade Gestora;
- b) Informações Orçamentárias;
- c) Histórico de consumo mensal, nos exercícios 2021 no valor de R\$ 212.750,51 (duzentos e doze mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) e 2022 no valor de R\$ 219.883,20 (duzentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), para fins de subsidiar a memória de cálculo;
- d) Quantitativo estimado de itens individualizado (objeto), conforme planilha consolidada [0041727758](#);
- e) Do quantitativo estimado (objeto), a Contratante requer ao quantitativo de 5% disponibilizado para backup;

- f) Objeto permanente da contratação, possui especificações e detalhamento, para fins de atender as necessidades da Administração Pública, de forma compatível ao ofertado e praticado comercialmente, podendo considerar nível mediano (3-Identificação da Demanda).
- g) Demonstrativo de contratações em execução e/ou em licitação, para fins de valor global estimado da contratação;

ID/Link	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor total Global	Vigência
https://drive.google.com/file/d/1RnRhq4ORUIJZ-p3xHWGWwCfUU2rUeSXT/view?pli=1	Fornecimento de SIMCARDS 5G, com as seguintes características e funcionalidades: Efetuar e receber Ligações Ilimitadas de Voz Móvel-Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para quaisquer operadoras do Brasil; Roaming nacional gratuito; Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online gratuitos; Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; Pacote Ilimitado de Internet de 5Gb, no mínimo, com redução da velocidade, caso atingida a franquia; WhatsApp à vontade sem descontar da franquia (exceto ligações de vídeos); Outros serviços que estejam no Termo de Referência n. 7/2022; Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. - Fornecimento de smartphone, em regime de comodato (Smartphone Samsung Galaxy A12 - 64GB, ou modelo similar ou superior)	320	R\$ 102,00	R\$ 783.360,00	24 (vinte e quatro) meses, a contar de 14/06/2022
https://www.compras.rj.gov.br/Contrato/detalhar.action?idContrato=101819&idContratoExt=	Contratação de empresas especialidades na prestação de serviços de telefonia móvel Serviço Móvel Pessoal SMP e de comunicação de dados internet móvel contribuindo com o desenvolvimento nacional sustentável a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais reduídos colaborando para a manutenção padronização e diminuição dos gastos governamentais tipo póspago com cessão de aparelhos telefônicos modems de dados e chips de acesso móvel à internet 5G em regime de comodato por 12 meses	1.081 a 8.581	R\$ 212,43 a R\$ 655,97	R\$ 1.376.436,60	12 (doze) meses, 11/04/2023 a 10/04/2024
https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br/index.php/contrato/detalhar/185887	Contrato de serviços n.01/2021,cujo o objeto refere-se a contratação de serviços de telefonia para atender aos órgãos e entidades do Município de Fortaleza, com serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (MÓVEL-MÓVEL), para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por demanda, telefonia fixa comuldata – STFC,...	-	R\$ -	R\$ 11.719.723,53	24 (vinte e quatro) meses, 17/03/2022 a 16/03/2024
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/prefeitura-municipal-de-capao-do-leao-55/pe-049-2023-2023-249914	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e de aaccessso à internet sem fio, com o fornecimento de comodato dos chips, dos aparelhos celulares novos e moldens novos;	-	-	R\$ 431.401,80 (cotação)	Processo em fase de licitação, iniciado em 08/08/2023 às 11:06 através do Processo nº do Processo: 049/2023 - Prefeitura de Capão do Leão

3.6. Informação da solicitação da inclusão da SEFIN (0045816143) processo administrativo nº 0030.000755/2024-32:

- 3.6.1. Em atenção ao Ofício nº 5288/2023/SUGESP-GCG (0039008287) encaminhado em 14 de junho de 2023 solicitando atualização de informações, quantitativos e outros para participação no Certame Licitatório da Telefonia Móvel por meio do Processo nº 0042.068283/2022-14, o qual não foi respondido por esta Secretaria no tempo hábil solicitado, em virtude do direcionamento equivocado a outra unidade que não faz parte deste Núcleo de Compras e Execução Contratual situado na Gerência de Administração e Finanças.
- 3.6.2. Em consulta ao processo para novo procedimento licitatório informado por esta SUGESP, foi constatado que esta Secretaria de Estado de Finanças não está constando na planilha consolidada.
- 3.6.3. Informamos ainda que já havíamos manifestado interesse na participação do certame conforme Ofício nº 1055/2022/SEFIN-NCEC (0024204715) e Ofício nº 2359/2022/SEFIN-NCEC (0028010372).
- 3.6.4. Desta forma, conforme orientação de sua Gerência de Controle dos Gastos-SUGESP, solicitamos por meio deste a inclusão da SEFIN na planilha para atendimento da necessidade de aquisição dos itens relacionados no quadro abaixo:

UNIDADE GESTORA	GESTORA RESPONSÁVEL	INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	HISTÓRICO DE CONSUMO	QUANTITATIVO ESTIMADO POR UNIDADES GESTORA				
			MENSAL (Últimos 36/Meses)	ITEM CASADO (CHIP+APARELHO CELULAR)	ITEM CASADO (CHIP+TABLET)	ITEM INDIVIDUAL CHIP	ITEM INDIVIDUAL APARELHO CELULAR	ITEM INDIVIDUAL APARELHO TABLET
Secretaria do Estado de Finanças-SEFIN- CNJ nº 05.599.253/0001-43 Av. Farquar nº 2986 Edifício Pacaás Novos, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470	LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA	Fonte: 1.899.0.00001	2021 - JUL. a DEZ. R\$ 9.652,53 2022 - R\$ 9.594,41 2023 Jan a Nov - R\$ 5.252,88	60	0	150	60	0
		Programa de Trabalho: 04.122.1015.2087.0000						
		Elemento de Despesa: 3390-40						

- 3.6.5. Considerando que a ausência de uma ferramenta de comunicação por voz eficiente inviabiliza a prestação dos serviços públicos, é de suma importância a telefonia móvel e de dados para dar andamento aos trabalhos dos setores que possuem necessidade de comunicação, onde permite que os servidores estejam conectados e disponíveis para comunicação com outros servidores, fornecedores e instituições.
- 3.6.6. A ausência desta ferramenta prejudicaria o bom andamento das atividades pertinentes de toda secretaria, atendendo as demandas diárias e buscando garantir a arrecadação do Estado, entre outras situações contatadas via telefone.

4. **PRAZO, LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (DOD [0040882379](#)):**

(Base Legal: arts. 6 e 40, § 1º, II da Lei Federal 14.133/21;).

4.1. **Prazo de Entrega:**

4.2. O prazo de início do **fornecimento do serviço (telefonia móvel) através do SimCard**, será de 15 (quinze) dias úteis, para **habilitação de forma INTEGRAL**, de acordo, com a apresentação de prioridades da Contratante, considerando o seguimento da Unidade Gestora, mediante o recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho ou da Assinatura/Retirada do Instrumento Contratual;

4.3. O prazo de entrega do Aparelho **SMARTPHONE (Classe I e II)** e Aparelho **TABLET**, será de 30 (trinta) dias úteis, sendo, em duas etapas (parceladas), previamente demonstrada na proposta de preços. Trata-se de material permanente, não podendo ser armazenados por longo período de tempo. Obrigatoriamente, mediante o recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho ou da Assinatura/Retirada do Instrumento Contratual;

4.4. **Forma de Entrega:**

4.5. A entrega dos itens 1, 2 e 3 será conforme o quadro abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	1º Entrega	2º Entrega
1	Sim Card Triplo corte , serviço Móvel Pessoal de gerenciamento de dispositivos móveis (Pacote de Serviços, Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo Whatsapp, franquia mínima de dados de 30GB, Ligações roaming internacional , serviços habilitados temporariamente, previamente solicitado pela Unidade Gestora da Administração Pública.	Serviço	2.224	Forma de entrega: INTEGRAL	
2	Aparelho celular SMARTPHONE, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria e que sejam compatíveis com tecnologia 5G; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 6GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 128GB; 1.4. Rede: 5G; 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac/6; 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1; 1.7. USB: Tipo C; 1.8. NFC: SIM; 1.9. Impressão digital: SIM; 1.10. Reconhecimento Facial: SIM; 1.11. Tela mínima: 6.4 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.12. Bateria mínima: 5.000 mAh; 1.13. Sistema Operacional: última versão estável; 1.14. Homologado pela ANATEL: SIM; 1.15. Garantia de 12 meses; 2. CÂMERA: 2.1. Megapixel: 96Mp + 8Mp + 2Mp; 2.2. Resolução: 12000 x 9000 pixel; 2.3. Flash: LED; 2.4. HDR: SIM; 2.5. Câmera Frontal mínima: 32Mp; 2.6. Gravação: 4k 30fps; 2.7. Face Detection: SIM	Unid	1.727	1º ENTREGA: 50% do objeto permanente (Aparelhos Celular) após a assinatura do documento contratual em 20 (vinte) dias úteis, no total de 864 (unidades) de aparelhos.	2º ENTREGA: 50% do objeto permanente (Aparelhos Celular) após a assinatura do documento contratual em 40 (quarenta) dias úteis, no total de 863 (unidades) de aparelhos.
3	Aparelho TABLET, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria, e no mínimo compatível com a tecnologia 4G, com acesso a redes sem fio, e os Wi-Fi + mínimo 4G , quando, além das conexões wireless, utilização de chips; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 4GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 64GB; 1.4. Rede: 4G 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1 1.7. USB: Tipo C 1.8. NFC: SIM 1.9. Tela mínima: 11 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.10. Bateria mínima: 7.700 mAh 1.11. Homologado pela ANATEL: SIM 2. CÂMERA:	Unid.	579	1º ENTREGA: 50% do objeto permanente (Aparelhos Tablets) após a assinatura do documento contratual em 20 (vinte) dias úteis no total de 291 (unidades) de aparelhos.	2º ENTREGA: 50% do objeto permanente (Aparelhos Tablets) após a assinatura do documento contratual em 40 (quarenta) dias úteis, no total de 288 (unidades) de aparelhos.

14/08/2024, 07:56

SEI/RO - 0051208604 - Termo de Referência

	2.1. Megapixel: 13Mp 2.2. Resolução: 4163 x 3122 pixel 2.3. Flash: LED 2.4. HDR: SIM 2.5. Câmera Frontal mínima: 8Mp 2.6. Gravação: FullHD 30fps 2.7. Face Detection: SIM				
--	---	--	--	--	--

4.6. Do Local de entrega:

4.6.1. Local de entrega do objeto da contratação, se dará, nas dependências da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, de segunda-feira a sexta-feira, de 07h30min as 13h30min, AV. Farquar, nº. 2986 – Pedrinhas – Palácio Rio Madeira – Palácio Central – **Edifício Rio Pacaás Novos** - andar 01, bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, com prévio agendamento e com a identificação dos responsáveis designados, para o ato provisório de recebimento e conferência. Que posteriormente, haverá a conferência entre a Superintendência SUGESP e demais Unidades Gestoras (Órgãos participantes). Caso, não haja expediente na data marcada para a entrega do(s) objeto(s), ficará automaticamente adiada para o primeiro dia útil subsequente, nas mesmas condições;

4.6.2. Em se tratando de substituição por desatendimento das especificações na entrega inicial, a Administração deixa claro que poderá aceitar a substituição em prazo mínimo e apenas por **uma vez**, caso esteja comprovado o fato superveniente que impossibilitou seu atendimento, devidamente justificado e notificado com antecedência pela Contratada, sob exclusiva análise e aprovação da Contratante, desde que não reste prejudicada a finalidade pública. Assim, oportunizada a substituição na entrega, a Administração fica autorizada a convocar a segunda colocada ou proceder ao cancelamento do ato licitatório, caso a Contratada descumpra novamente as condições editalícias, sem qualquer direito compensatório à parte descumpridora.

4.6.3. Os objetos da contratação serão entregues e/ou retirados nesta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, pelas demais Unidades Gestoras Direta e Indireta (Órgãos Participantes), mediante assinatura Termo de Responsabilidade (Planilha consolidada ID [0040880280](#)), e suas respectivas quantidades;

4.6.4. A recusa, dos objetos acontecerá em virtude de: defeitos, danificados ou sem funcionalidade, após a comunicação formal da Superintendência SUGESP e/ou Órgãos Participantes, a empresa contratada, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, juntamente com o Termo de Devolução, para providências necessárias. Caso, não ocorra a a retirada os materiais recusados, o mesmo deverá, ser preferencialmente realizado por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, e descontará o valor das respectivas despesas do crédito a que faça jus a contratada;

4.6.5. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades de entregar o material, poderá ser dispensado das sanções, desde que informe oficialmente com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis antes de esgotado o prazo, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada à Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP que, por sua vez, tomará a decisão se o prazo poderá ser prorrogado ou não;

4.6.6. Depois de esgotado(s) o(s) prazo(s) concedido(s), se for o caso, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, aplicará as sanções administrativas pertinentes;

4.6.7. No ato da entrega do(s) objeto(s) deverá(ão) conter as especificações e quantitativos pactuados, conforme previsto no Edital, juntamente com a Nota Fiscal, embalados de forma adequada, contendo os assessorios necessários, dentre outras informações necessárias, e permitindo completa segurança no transporte;

4.6.8. Responsável pelo recebimento GCG/SUGESP:

- a) HELENA BARBOZA DE AMORIM - GCG/SUGESP - (69) 3212-9737 / E-mail: ggesugesp@gmail.com
- b) PHELLIPPE MAIA DE FREITAS - (69) 3212-9737 / E-mail: ggesugesp@gmail.com

4.7. Condições/Recebimento da Despesa:

4.7.1. A triagem do espelho da fatura inicial, será realizada pelo Núcleo de Gastos Essenciais-NGE, contudo a conferência da regularidade fiscal, certificação, fiscalização e o recebimento definitivo da despesa, será realizada pela comissão designada em Portaria, de forma individual por cada Unidade Gestora (Órgãos participantes), em atenção ao Decreto nº 16.901 de 09/07/2012, alterado pelo Decreto nº 27.382, de 03/08/2022 e demais leis em vigor, bem como normativas internas de cada órgão participante.

4.7.2. A documentação necessária para fins de faturamento da despesa, deverá conter: Nota Fiscal e/ou fatura, período de faturamento e deduções de impostos, considerando os Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes nas esferas Federal, Municipal e Municipal, acompanhado da Regularidade fiscal (Certidões negativas de tributos de FGTS, Trabalhista, Federais, Estaduais e Municipais);

4.7.3. Somente após o cumprimento das formalidades legais a Comissão de Recebimento, Fiscalização e/ou representante especialmente designado por de portaria publicada, passará para as fases seguintes, para Liquidação, Análise e posterior pagamento, de acordo com a **disposição contida** na Lei nº 14.133/21.

4.7.4. A Superintendência SUGESP, será responsável pela **comunicação entre a Contratada e os demais Órgãos Participantes**, quanto ao controle do objeto(s): quantitativo, cancelamento, suspensão, habilitação, alteração, substituição e outros;

4.7.5. **A conferência e o recebimento da contratação/aquisição ficará sob responsabilidade da SUGESP - CGA e GCG**, através de nomeação de no mínimo 3 (três) membros de Comissão de Recebimento, nomeados pela Superintendente da SUGESP.

4.8. Do Recebimento:

4.8.1. Será realizado pela Comissão de Recebimento designada pela **requisitante**:

- a) **Provisoriamente**, imediatamente após efetuada a entrega, no prazo de **até 3 (três) dias** para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais/equipamentos com as especificações.
a.1) O recebimento acima referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega ou termo circunstanciado, no que couber.
- b) **definitivamente, em 10 (dez) dias**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. A comissão de recebimento constará a:

- I - Verificação física do objeto adquirido para constatar a integridade do mesmo.
- II - Verificação da conformidade com a quantidade e especificações constantes do Termo de Referência.

- 4.8.2. Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Termo e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.
- 4.8.3. Os materiais entregue serão supervisionados por uma Comissão, que terá, juntamente com a Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos serviços executados.
- 4.8.4. Aceitos os materiais e a prestação de serviço, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
- 4.8.5. Não aceito os objetos, será comunicado à empresa para que imediatamente se refaça os serviços ou objeto que não esteja de acordo com as especificações mínimas de qualidade estabelecidas no Termo de Referência.
- 4.8.6. Se o fornecedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar o serviço, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 05 (cinco) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificava circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada a SUGESP, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação.
- 4.8.7. Os objetos desta contratação/aquisição serão recusados:
- 4.8.8. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste DOD [0040882379](#) ou com o contrato, e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no **prazo de até 15 (quinze) dias úteis**, a contar da notificação à CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.
- 4.8.9. Quando entregues com especificações diferentes das constantes neste termo de referência e na proposta comercial da Contratada;
- 4.8.10. Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.
- 4.8.11. Ocorrendo a recusa, a Contratada deverá providenciar a substituição do mesmo prazo de entrega, contados da comunicação feita pelo Contratante.
- 4.8.12. No caso para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 4.8.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos objetos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual.

5. **GARANTIA:**

(Base Legal: art. 6º, inciso XIII “caput”, 40 § 1º inciso III).

- 5.1. Para fiel contratação, deverá obedecer ao disposto na Lei nº. 14.133/2021, e demais dispositivos legais e dispostos nas instruções normativas em Vigência Geral e no Estado de Rondônia.
- 5.2. A CONTRATADA deverá garantir e providenciar a substituição dos objetos/serviços que apresentarem qualquer tipo de desconformidade, avaria, imperfeição ou defeito de fabricação, no prazo IMEDIATO, a contar da data de notificação expressa pela CONTRATANTE, sem que haja ônus para a Administração.
- 5.3. *Aplica-se, no que couber, o **Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC - Lei nº. 8.078 de 11/09/90** e as demais legislações pertinentes.*
- 5.4. Durante o período da contratação/realização dos serviços, a empresa contratada deverá responsabilizar-se pelo serviços fornecidos, bem como encargos relacionados a prestação de serviços sem qualquer ônus as *secretarias solicitantes*.
- 5.5. No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à CONTRATADA relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que sejam corrigidas.

6. **FORMA DE PAGAMENTO**

(Base Legal: art. 92, inc. V da Lei Federal 14.133/21, art, 61 Decreto 28.874/24)

- 6.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária informada pela Contratada, conforme disposto no Decreto Estadual nº 28.874 de 25/01/2024, vejamos:

Art. 190 O pagamento decorrente de contratações públicas será feito após a habilitação para pagamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. (Grifamos).

§ 1º O decurso do prazo previsto para o pagamento, constitui a Administração em mora, devendo automaticamente ser incluído no valor devido ao contratado os encargos financeiros da mora.

§ 2º Em caso de atraso por parte da Administração, caso a soma dos prazos de recebimento ou medição e de pagamento ultrapasse o prazo regular, aplica-se o § 1º deste artigo.

§ 3º O pagamento em atraso de maneira reiterada ou deliberada sujeita o agente público responsável pelo atraso às penalidades previstas na legislação.

- 6.2. As solicitações de pagamento deverão ser formalizadas e instruídas Conforme disposto no art. 188 do Decreto Estadual nº 28.874 de 25/01/2024, a qual citamos a seguir:

Art. 188. As solicitações de pagamento deverão ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o número do contrato administrativo e os dados para pagamento, instruído com os seguintes documentos:

I - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o período da prestação do serviço ou do fornecimento;

II - certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

III - certidão de regularidade previdenciária e trabalhista, além dos documentos comprobatórios do cumprimento das respectivas obrigações nos termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigações previdenciárias, nos casos de contratos de obra;

V - medição realizada pela fiscalização do contrato, nos casos de obra e serviços de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medição;

[...]

§ 3º Em caso de não cumprimento do inciso II, o contratado deverá ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensação do crédito com o débito existente, caso em que os autos deverão ser remetidos ao órgão fazendário para as providências cabíveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em dívida ativa.

§ 4º Em caso de não concordância com a compensação, imediatamente após o pagamento da contraprestação, os autos deverão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Estado para adoção das providências cabíveis para recuperação do crédito estadual.

§ 5º Em caso de não cumprimento dos incisos III e IV, o pagamento deverá ser retido até a regularização, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

- 6.3. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à Contratante para certificação, devendo conter em seu corpo a descrição do objeto, a indicação do número do contrato/ou documento equivalente e da conta bancária da Contratada.
- 6.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certidões que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas. **Serão aceitos certidões positivas com efeito negativo.**
- 6.5. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administração Contratante, deverá ser observado o disposto no Art. 190, § 1º, 2º e 3º do Decreto Estadual nº 28.874 de 25/01/2024.

6.6. As notas fiscais dos materiais entregues devem ser emitidas conforme a entrega, sendo **1(uma) nota fiscal emitida para cada unidade participante**. Cada nota deve conter uma descrição detalhada e os valores dos materiais entregues no respectivo período.

6.7. Do valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)/365 I =
TX = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

6.8. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivam sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou apresentação de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.9. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

6.10. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.11. Deverá ser observada a ordem cronológica para pagamento, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 28.874 de 25/01/2024, como segue:

- Art. 191. Os pagamentos deverão observar a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias:
- I - fornecimento de bens;
II - locações;
III - prestação de serviços;
IV - realização de obras.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(Base Legal: art. 12, inciso II, art. 18 § 1º inciso II art.72, inciso IV da Lei Federal 14.133/21; art. 165 CF; Instrução Normativa nº 001/1997 – Tesouro Nacional).

7.1. A referida contratação foi prevista através do processo administrativo nº **0042.001020/2023-14** referente ao Plano de Contratações anual - PAC 2024 e procedimento licitatório estão previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA (LEI Nº 5.733, DE 09 DE JANEIRO DE 2024) referente ao exercício 2024, e assim seguindo a classificação orçamentária conforme Quadro de Classificação da Despesa SUGESP-GPLAN ([0042371915](#)), de acordo com a planilha:

SUGESP				
PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA E SUBELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO FINANCEIRO
04.122.1015.2087	1.500.0 2.500.0	33.90.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL - PCT DADOS	340
	1.500.0 2.500.0	44.90.52.06	APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	452

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ORD.	UNIDADE GESTORA	GESTOR RESPONSÁVEL	INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER CNPJ/MF sob o nº29.557.720/0001-34,com sede na Av. Presidente Dutra, nº4183, CEP n. 76801-429, Bairro Olaria, na cidade de Porto Velho - RO	Leonildo Nery Rodrigues	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 16.031.13.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
2	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL - CNPJ nº 04.696.490/0001-63, Av. Farquar nº2986 Edifício Pacaás Novos, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Israel Evangelista da Silva	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 04.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40
3	Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE - CNPJ nº 29.512.110/0001-14 Av Amazonas nº2375, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-163 Porto Velho/RO	Antônio Francisco Gomes Silva	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 08.122.1015.2087.14 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
4	Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGE P CNPJ nº 07.824.639.0001-30, Avenida Farquar, nº 2986, Edifício Rio Cautário, curvo II,1º andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.821-094 - Porto Velho/ RO.	Silvio Luiz Rodrigues da Silva	Fonte: 0100 Programa de Atividade: 04.122.1015.2087.000 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
5	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - CBMRO CNPJ nº 02.603.612/0001-02, Av. Campos Sales, nº 3254, Bairro Olaria, CEP:76801-246 Porto Velho/RO	Nivaldo de Azevedo Ferreira	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 16.122.2103.2087.208737 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
6	Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS CNPJ nº 09.317.468/0001-89, Av. Farquar nº 2986 Edifício Pacaás Novos, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Anderson Melo Tinôco da Silva	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 08.122.1015.2087.208713 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
7	Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG - CNPJ nº 04.798.328/0001-56, Avenida Farquar, nº 2986, Edifício Rio Cautário,6º andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 - Porto Velho/ RO.	Beatriz Basílio Mendes	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 04.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
8	Polícia Militar do Estado de Rondônia - PM CNPJ: 04.562.872/0001-02 Av. Tiradentes, nº 3360 - Bairro Embratel - CEP: 76.820-882 - Porto Velho-RO.	James Alves Padilha	Fonte: 0100 Programa de Atividade: 06.181.2020.2154 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
9	Secretária de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT CNPJ nº 29.581.876/0001-50 Av. Farquar, 2986 - Edif. Rio Pacaás Novos 4º Andar Complexo Rio Madeira - Bairro Pedrinhas CEP: 76.801-470 - Porto Velho/RO.	David Inácio dos Santos Filho	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 10152087 Elemento de Despesa: 33.90.40

10	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON CNPJ nº 15.849.540/0001-11 Av. Sete de setembro, nº 2557, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 76.804-141 - Porto Velho/ RO.	Tiago Cordeiro Nogueira	Fonte: 1.802.00000-1 Programa de Atividade: 09.126.2127.2064 Elemento de Despesa: 33.90.40
11	Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC CNPJ nº 04.793.055/0001-57 Av. Farquar, nº2986 Edifício Cautário, Bairro Pedrinhas CEP: 76.801-470 Porto Velho/RO	Daiana Gonçalves de Oliveira	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 06.181.2075.2237 Elemento de Despesa: 33.90.40
12	Polícia Civil do Estado de Rondônia - PC CNPJ nº 01.664.910/0001-31 Av. Rogério Weber, 1928 - Centro CEP: 76.801-030 Porto Velho/RO	Samir Fouad Abboud	Fonte: 1111 Programa de Atividade: 06.183.2075.2269.226901 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
13	Superintendência Estadual de Turismo - SETUR CNPJ nº 19.463.485/0001-88 Av. Farquar, Edifício Rio Cautário, nº 2986, 2º Andar, Curvo 2, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Gilvan José Pereira Júnior	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 23.122.1015.2087.208717 Elemento de Despesa: 33.90.39.58
14	Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEJUCEL CNPJ nº 00.394.585/0010-62 Av. Farquar, nº 2986, Edifício Rio Cautário, 5º andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-466 - Porto Velho/ RO.	Lourival Júnior de Araújo Lopes	Fonte: 01500 Programa de Atividade:04.122.1015.2087.208701 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
15	Secretaria de Estado da Educação - SEDUC CNPJ nº 04.564.530/0001-13 Rua Padre Chiquinho, Palácio Rio Madeira, Reto I, Edifício Rio Guaporé, 4º andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470 - Porto Velho/ RO.	Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini	Fonte: 1.500.0.01001 Programa de Atividade: 12.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
16	Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de Saúde - CETAS CNPJ nº 07.098.779.0001-79 Av. dos Imigrantes, nº 4125, Bairro Industrial, CEP: 76.803-651 - Porto Velho – RO.	Luciene Carvalho Piedade Almeida	Fonte: 1.500.0.01002 Programa de Atividade: 10.122.1015.2087.0000 Elemento de Despesa: 33.90.40
17	Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC - CNPJ nº 17.900.001/0001-95 Av. Farquar nº2986, Edifício Rio Cautário, 6º Andar, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Delner Freire	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade: 04.126.2074.2285 Elemento de Despesa: 33.90.40
18	Procuradoria Geral do Estado - PGE CNPJ nº 19.907343/0001-62 Av. Farquar nº 2986 Edifício Pacaás Novos, 7º andar, Bairro: Pedrinhas, CEP: 76801-470 - Porto Velho/RO	Maxwel Mota de Andrade	Fonte: 1500 Programa de Atividade: 11.003.03.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40
19	Secretaria Estadual do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM CNPJ nº 63.752.604/0001-04 Av. Farquar nº 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, Curvo 2, 2º andar, Bairro Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos	Fonte: 18001 Programa de Atividade: 1.501.0.00001 Elemento de Despesa: 33.90.40
20	Secretaria do Estado da Justiça - SEJUS - CNPJ nº 07.172.665/0001-21 Av. Farquar nº2986 Edifício Pacaás Novos, Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Marcus Castelo Branco Alves S. Rito	Fonte: 1.5.00.000001 Programa de Atividade:2953 Elemento de Despesa: 33.90.39
21	Secetaria de Estado da Saúde - SESAU - CNPJ nº 04.287.520/0001-88 Av. Farquar, nº 2986 - Palácio Rio Madeira - Edifício Rio Machado, Bairro Pedrinhas CEP:76801-470 - Porto Velho/RO	Jefferson Ribeiro da Rocha	Fonte: 110 Programa de Atividade:10.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40.06
22	Agência de Defesa Sanitária Agrov. Do Estado de Rondônia - IDARON - CNPJ nº 03.092.697/0001-66 Av. Farquar nº2986 Edifício Rio Cautário, Bairro: Pedrinhas - CEP: 76801-470 - Porto Velho/RO	Julio Cesar Rocha Peres	Fonte: 18990 Programa de Atividade: 20.122.1015.2087.208709 Elemento de Despesa: 33.90.39.58
23	Secetaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC - CNPJ nº23.059.866/0001-73 Rua Farquar, nº 2986 - Edifício Pacaas Novos - Bairro Pedrinhas CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Avenilson Gomes da Trindade	Fonte: 1.8.99.000001 - 2.8.99.000002 - 1.7.59.008045 - 1.5.00.000001 - Programa de Atividade: 11.013.23.691.2000.1495 - 11.013.23.122.1015.2087 - 11.016.14.422.2072.2654 - 11.013.23.126.2000.1003 -11.013.23.123.2000.1004 - 11.006.23.122.1015.2087 - 11.013.22.661.2000.1002 - 1.013.23.334.2000.2009 - 11.017.11.334.2135.2461 - Elemento de Despesa: 33.9040
24	Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP - CNPJ nº37.621.806/0001-07 Rua Farquar, nº 2986 - Edifício Rio Jamari - Bairro Pedrinhas CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Elias Rezende de Oliveira	Fonte: 0100 Programa de Atividade: 10.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40
25	Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa - FAPERO - CNPJ nº15.519.525/0001-05 Rua Presidente Dutra nº3004 Bairro Centro - CEP:76.801-156 Porto Velho/RO	Paulo Renato Haddad	Fonte: 1.500.0.00001 Programa de Atividade: 19.122.1015.2087 Elemento de Despesa: 33.90.40
26	Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP - CNPJ nº03.693.136/0001-12 Av. Farquar nº 2986 - Bairro Pedrinhas CEP:76.801-470 Porto Velho/RO	Semayra Gomes do Nascimento	Fonte: 1.899.0.00001 Programa de Atividade: 04.122.1015.2087.208721.3 Elemento de Despesa: 33.90.40.06 e 44.90.52. 06
27	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN - CNPJ nº05.599.253/0001- 43 Av. Farquar nº 2986 Edifício Pacaás Novos - Bairro: Pedrinhas, CEP:76801-470 Porto Velho/RO	Luis Fernando Pereira da Silva	Fonte: 100 Programa de Atividade: 04.122.1015.2087.0000 Elemento de Despesa: 33.90.40

7.2. Planejamento Estratégico: Esta contratação foi programada conforme o Plano de Contratação Anual Portaria nº 193/2024 - PAC, conforme [Portaria nº 193 de 13 de junho de 2024 – Plano de Contratações Anual do exercício financeiro de 2024 \(0050810735\)](#)

8. ESTIMATIVA DA DESPESA

(Base Legal: Art. 23 e 40, inciso III da Lei Federal 14.133/21).

8.1. A estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos pela **Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL**, em atendimento a competência designativa do órgão.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

(Base Legal: Art. 155; Título IV das irregularidades Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas Lei Federal 14.133/21;).

9.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 153, I, III e IV, da Lei nº 14.133/21, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

9.2. Se a empresa recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

9.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual;

9.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a

Administração proceder à cobrança judicial da multa;

- 9.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;
- 9.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a empresa se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;
- 9.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;
- 9.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133 de 2021:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a contratação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

- 9.9. As sanções serão aplicadas **NO QUE COUBER**, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros;
- 9.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Item	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO SERVIÇO	GRAU	MULTA*
1.	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano material, moral ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
2.	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	06	4,0% por dia
3.	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	05	3,2% por dia
4.	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	05	3,2% por dia
5.	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;	04	1,6% por dia
6.	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
7.	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.	02	0,4% por dia
Para os itens a seguir, deixar de:			
8.	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência;	05	3,2% por dia
9.	Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	03	0,8% por dia
10.	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	03	0,8% por dia
11.	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	03	0,8% por dia
12.	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;	03	0,8% por dia
13.	Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência.	02	0,4% por dia
14.	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia

* Incidente sobre o valor da parcela inadimplida.

- 9.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- 9.12. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;
- 9.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;
- 9.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de casos fortuitos ou força maior, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;
- 9.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
- 9.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais;
- 9.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.18. Atender no que pede a Instrução Normativa nº 1/2021/SUPEL/ASJUR, que regula o rito processual administrativo (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/SEI_ABC-0019637319-Instrucao-Normativa-1.pdf).

10. OBRIGAÇÕES

(Base Legal: art. 6º, XXIII e 89 da Lei Federal 14.133/21;)

10.1. DA CONTRATADA:

- 10.1.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº. 14.133/2021, demais normas pertinentes, bem como, às previstas no Termo de Referência.
- 10.1.2. Fornecer os materiais/equipamentos conforme as especificações contidas no **item 2.3.2** deste Termo de Referência
- 10.1.3. Executar o serviço de acordo com as especificações, prazos e garantias contidas neste Termo de Referência;
- 10.1.4. A empresa contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar o objeto;
- 10.1.5. Dar garantia mínima conforme **item 5** deste Termo de Referência.
- 10.1.6. O material/serviço seja fornecido de procedência legal, inclusive quanto às normas ambientais;
- 10.1.7. Entregar os materiais dentro do prazo exigido.
- 10.1.8. Entregar em embalagens próprias e condicionadas, podendo responder, em caso de inobservâncias que causem danos ao objeto.
- 10.1.9. Obriga-se a remover, substituir, trocar parte ou um bem em sua totalidade que venha apresentar problemas contínuos que inviabilize sua utilização, não incidindo custos adicionais a SUGESP, transcorrendo tudo por conta do fornecedor, no prazo estabelecido no neste Termo de Referência.
- 10.1.10. Reembolsar os cofres públicos caso não seja possível a substituição ou se torne inviável, logo sejam concluídos laudo técnico conclusivo;
- 10.1.11. Arcar com as despesas tributárias, inclusive as taxas, bem como aquelas referentes a seguro, transporte e instalação, conforme o caso;
- 10.1.12. Em caso de extravio do bem antes de sua recepção pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas;
- 10.1.13. Em todo caso de devolução ou extravio do bem, a empresa CONTRATADA será responsável pelo pagamento fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;
- 10.1.14. Notificar a Contratante, através de justificativa circunstanciada formal, da ocorrência de qualquer evento que venha causar atrasos ou impedimentos na entrega da execução do serviço justificando o atraso, o que, em hipótese alguma eximirá a Contratada das obrigações assumidas, salvo caso fortuito ou força maior, devidamente caracterizado;
- 10.1.15. Assinar/Retirar a nota de empenho e ou/Instrumento Contratual ou documento equivalente no **prazo de até 05 (cinco) dias** úteis, contados do recebimento da convocação formal;
- 10.1.16. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 10.1.17. O contratado fica obrigado a atender nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 89 da Lei Federal 14.133/21.
- 10.1.18. Os funcionários da empresa CONTRATADA deverão se apresentar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
- 10.1.19. Recolher a carcaça dos materiais substituídos, considerados inservíveis; providenciar o desligamento, transporte e reinstalação de equipamento em funcionamento, quando, por necessidade do CONTRATANTE, o mesmo tiver que ser instalado em outro local físico da unidade indicada. Nesta hipótese, a CONTRATADA não poderá cobrar do CONTRATANTE as despesas com embalagem, seguro, transporte e reinstalação do equipamento no novo local;
- 10.1.20. Responder por todos os ônus referentes ao serviço ora contratado, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato;
- 10.1.21. Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados por seus prepostos ao patrimônio da contratante, desde que as responsabilidades sejam efetivamente comprovadas;
- 10.1.22. Fornecer aos seus funcionários todos os materiais e equipamentos necessários e proteção à saúde e à segurança (EPI);
- 10.1.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a sofrer seus empregados na execução dos serviços;
- 10.1.24. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.1.25. Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, de forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE;
- 10.1.26. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;
- 10.1.27. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de instalações, fretes, deslocamentos, testes, seguros, laudos, encargos, honorários, multas convencionais, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, vestimenta, treinamento, segurança e assistência médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas atividades contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais ou extrajudiciais, incidentes sobre a prestação dos serviços;
- 10.1.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço de manutenção preventiva e corretiva do equipamento e/ou outros serviços contratados, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civil, penal, criminal e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento dessas medidas;
- 10.1.29. Cumprir os postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual, e/ou municipal, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho, assumindo todos os ônus de infrações;
- 10.1.30. Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer atividade estranha ao objeto deste contrato;

- 10.1.31. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por culpa ou dolo, ou de seus empregados, decorrentes da execução dos serviços ora contratados. Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para solução de questões vinculadas e danos causados a terceiros serão de responsabilidade da CONTRATADA e tomadas em seu próprio nome e às suas expensas.
- 10.1.32. Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar supressões até 25% (vinte e cinco por cento) proposto pela CONTRATANTE, conforme previsto na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações (*Redação do parágrafo dada pelo Decreto n. 24.082 de 22/07/2019*).
- 10.1.33. A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de qualquer pagamento à CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram de danos previstos no item anterior.
- 10.1.34. Emitir declaração própria garantindo que os equipamentos a serem fornecidos são todos novos e de primeiro uso, com os contadores zerados, em embalagens originais e devidamente lacrados, e que havendo descontinuidade dos serviços de impressão, por quaisquer motivos técnicos, os referidos equipamentos serão substituídos por outros que atendam as mesmas características técnicas e funcionais, ou a ele superiores, sem ônus adicionais à CONTRATANTE.
- 10.1.35. Emitir declaração própria garantindo que o fornecimento de todos os insumos são originais, novos e recomendados pelo fabricante dos equipamentos, ou, se similares, que são aprovadas através de laudos técnicos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.
- 10.1.36. Em havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta administração contratante, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado.
- 10.1.37. Retirar a Nota de Empenho e assinar Termo Contratual ou instrumento equivalente junto ao Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência da convocação.
- 10.1.38. Realizar cadastro no sistema SEI, bem como, manter suas informações atualizadas até o término de suas obrigações.
- 10.2. **Requisito da empresa vencedora:**
- 10.2.1. A importância do uso somente aparelhos celulares certificados pela Anatel, ou seja, quando se propõem a certificação de homologação, referência aos produtos, neste caso, aparelhos celulares certificados passam por uma série de testes de segurança antes de chegarem às mãos do consumidor para que o produto seja o mais confiável possível e não cause problemas à saúde, nem afete as redes de telecomunicações (**padrões de qualidade, segurança e requisitos funcionais**), **disposto na Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019, EQUIPAMENTOS DE RF (EXCETO RADIODIFUSÃO)** - Telefone Móvel celular "Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos", e ainda o Ato nº 7280, de 26 de novembro de 2020. (<https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos/regulamentacao>).
- 10.3. **DA CONTRATANTE:**
- (Base Legal: art. 6º e 89 da Lei Federal 14.133/21;)
- 10.3.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste DOD;
- 10.3.2. Zelar pelos equipamentos;
- 10.3.3. Levar ao conhecimento da CONTRATADA as turbacões de terceiros quanto aos equipamentos sobre sua responsabilidade;
- 10.3.4. Usar os equipamentos de conformidade com as instruções técnicas fornecidas pela CONTRATADA, não podendo sublocá-los, cedê-los ou transferi-los a terceiros, total ou parcialmente;
- 10.3.5. Não introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos locados;
- 10.3.6. Não consentir que terceiros executem os serviços de manutenção, remoção, instalação e instalação dos equipamentos;
- 10.3.7. Colocar à disposição da CONTRATADA, todas as informações necessárias à execução dos serviços de manutenção, remoção, instalação, reinstalação e outros serviços pertinentes;
- 10.3.8. Facilitar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a leitura dos medidores, realização e manutenção ou reparo dos equipamentos e ainda para seu desligamento ou remoção nas hipóteses cabíveis;
- 10.3.9. Arcar com qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos equipamentos, causados pelo mau uso e descumprimento das normas e instruções técnicas pertinentes;
- 10.3.10. Realizar os serviços de preparação necessários à instalação das máquinas, de acordo com as instruções da CONTRATADA.
- 10.3.11. Fiscalizar a execução dos serviços através de um representante, a quem compete também anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATADA o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
- 10.3.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 10.3.13. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento contratual ou equivalente, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no DOD.
- 10.3.14. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.
- 10.3.15. Designar servidor da GTI/SUGESP, responsável por acompanhar o cumprimento do objeto.
- 10.3.16. **Considerando o Despacho de 26/07/2024 (0051323055): O Item 2 - Aparelho celular SMARTPHONE e o item 3 - Aparelho TABLET, devem possuir o selo de certificação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.**
- 10.4. **Declarações - Lei 14.133/21:**
- 10.5. Concluído a fase de aceitação ocorrerá a fase de habilitação da(s) vencedora(s);
- a) Apresentar a Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Art. 68, inciso VI da Lei 14.133/2021.
- b) Apresentar a Declaração de Fato Superveniente.
- c) Apresentar a Declaração de ME/EPP.
- d) Apresentar a Declaração de Ciência do Edital.
- e) Apresentar a Declaração de Menor.
- f) Apresentar a Declaração Independente de Proposta.
- g) Apresentar a Declaração de Acessibilidade.

- h) Apresentar a Declaração de Cota de Aprendizagem.
- i) Apresentar a Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado.
- j) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(Base Legal: Lei Federal 14.133/2021, Art. 18, IX Art.67)

11.1. A qualificação técnica será exigida em conformidade com o art. 67 da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual **igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.**

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com **quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento)** das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

[...]

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

- 11.2. Para os itens com o valor **abaixo de R\$ 152.036,19** fica dispensada a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica.
- 11.3. Para os itens com o valor **acima de R\$ 152.036,19**, será exigida a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica.
- 11.4. O percentual dos valores mencionados nos itens cima, foram definidos com base no Quadro Comparativo de preços ([0047339930](#)).
- 11.5. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma contemple a prestação de serviço compatível ou similar condizentes a contratação do objeto com o **percentual de 50% (cinquenta por cento) do(s) item(ns) 02 - Aparelho celular SMARTPHONE, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações (selo de certificação)**. (Despacho GCG [0051323055](#)).
- 11.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto e quantidade expressa em valor, este último quando possível.
- 11.7. O atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente.

12. DA HABILITAÇÃO

(Base Legal: art. 17, inc. V e art. 62 nos Inc. I a IV e Art.63 da Lei Federal 14.133/21)

- 12.1. Concluído a fase de aceitação ocorrerá a fase de habilitação da(s) vencedora(s);
- 12.1.1. Apresentar a Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa/entidade;
- b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado das publicações e do documento de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- f) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>;
- g) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- h) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- i) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971](#);
- j) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP; válida, ou ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 2º, §3º do [DECRETO n.º 11.802 de 2023](#).
- k) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022](#).
- l) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- m) Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva;

- n) Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para firmar compromisso;
- o) As licitantes em seus documentos de constituição, deverão constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto licitado;
- 12.2.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) ou pelo Certificado de Registro Cadastral expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

12.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL:

- a) **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à **Seguridade Social**, nos termos da Portaria Conjunta [nº 1.751, de 02/10/2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- b) **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
- c) **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto. O licitante deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) **Certidão de Regularidade do FGTS**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
- e) **Prova de inscrição** no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- f) **Comprovação de inscrição** no cadastro de contribuintes **estadual e/ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.4. RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) **Certidão de Regularidade de Débito – CNDT**, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

- 12.4.1. No que se referem às certidões especificadas nos subitens anteriores, para fins de habilitação, também serão aceitas certidões "POSITIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVAS".

12.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- 12.5.1. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados;

- a) **Certidão Negativa de feitos sobre falência** – Lei nº. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos últimos **90 (noventa)** dias caso não conste o prazo de validade.
- b) **Balanco patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o(a) pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídos há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídos há menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.
- b.1) No caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento da disposição acima levará em consideração a soma de todos os valores referencias;
- b.2) Caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social para a integralidade dos itens/lotos em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocará para que decida sobre a desistência do(s) item(ns)/lote(s) até o devido enquadramento a regra acima disposta;
- b.3) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- b.4) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

- 12.5.2. As regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverão ser observadas em caso de ulterior classificação de licitante que já se consagrou classificado em outro item(ns)/lote(s).

13. OUTRAS DECLARAÇÕES:

- 13.1. Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

- IV - será exigida do licitante **declaração** de que cumpre as exigências de **reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.
- § 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, **sob pena de desclassificação**, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos **para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas **leis trabalhistas**, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

(Base legal art. 6º inc. XLI; Art. 18 inc. VIII; Art. 33 inc. I a VI da Lei Federal 14.133/21)

- 14.1. O julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, desde que atendidas às especificações constantes deste termo.
- 14.2. Na proposta deverão constar o preço total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, serviços, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.
- 14.3. Na apresentação da proposta a licitante deverá apresentar: **Prospecto/folder(s), e/ou catálogo(s), manuais técnicos, específico para cada produto, com imagens e informações descritivas do objeto ofertado.**
- 14.4. Na proposta deverão constar prazo de entrega conformidade com o Termo de Referência e a validade da proposta, **não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.**

15. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 21.675/2017 – COTA ME/EPP:

(Base legal : Art. 4, 43 e 44 da Lei 14.133/21)

15.1. Deverá ser concedidos o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, conforme disposições estabelecidas no Art. 4º, § 1º na Lei nº 14.133/21:

"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação."

16. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A contratação do objeto desta licitação obedecerá aos critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Art. 144 da Lei nº 14.133/21 e demais leis pertinentes e vigentes, **no que couber**.

16.2. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental prevista na Instrução normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010, ereferente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 5º e 6º, **no que couber** bem como leis pertinentes e vigentes.

16.3. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

16.3.1. A contratação de serviços de telefonia móvel pode ter vários impactos ambientais, desde a fabricação dos dispositivos até a operação das redes de comunicação. Para minimizar esses impactos e promover a sustentabilidade, é importante considerar critérios específicos ao escolher um provedor de telefonia móvel. Aqui estão alguns impactos ambientais e possíveis critérios de sustentabilidade a serem implementados:

1. Fabricação e descarte de dispositivos:

- **Critério de sustentabilidade:** Optar por fornecedores que promovam a durabilidade e a reparabilidade de dispositivos móveis, bem como incentivam programas de reciclagem de aparelhos antigos.

2. Consumo de energia:

- **Critério de sustentabilidade:** Escolher operadoras que utilizam tecnologias de rede mais eficientes em termos de energia, como a implementação de redes 4G e 5G mais eficientes e a adoção de fontes renováveis de energia para infraestruturas de telecomunicações alimentares.

3. Emissões de carbono:

- **Critério de sustentabilidade:** Priorizar operadoras que tenham metas de redução de emissões de carbono e que reportem regularmente suas pegadas de carbono. Isso pode incluir a adoção de práticas como a otimização da infraestrutura para reduzir o consumo de energia e a utilização de veículos elétricos em suas compras.

4. Mineração de materiais:

- **Critério de sustentabilidade:** Optar por fornecedores que se comprometam com o uso responsável de materiais, como metais raros usados em dispositivos eletrônicos. Isso pode envolver o apoio a iniciativas de reciclagem e uso de materiais provenientes de fontes éticas e sustentáveis.

16.3.2. Para minimizar esses impactos ambientais, é importante que a administração pública adote práticas de aquisição sustentável, considerando critérios ambientais nas especificações técnicas dos equipamentos, priorizando a durabilidade, a eficiência energética, a reciclabilidade, a possibilidade de atualização e a gestão adequada do ciclo de vida dos produtos. Além disso, programas de descarte e reciclagem responsáveis devem ser implementados para garantir o adequado manejo dos equipamentos eletrônicos em fim de vida útil.

17. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM FORMA DE CONSÓRCIO

17.1. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto no art. 15 da Lei Federal nº 14.133/21, e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas.

17.1.1. Fica vedada a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da união de esforços.

18. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA.

18.1. Fica vedada a subcontratação, tendo em vista a baixa complexidade técnica do objeto a ser adquirido.

19. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

(Base legal : Art.18 da Lei 14.133/21)

19.1. Será necessário a elaboração de contrato uma vez que o objeto a será executado e fornecido, de acordo com o **ITEM 4 e seus subitens**, sendo que os objetos devem estar compatíveis com os requisitos solicitados neste Termo de Referência.

20. DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

20.1. A formalização da contratação se dará através de **Nota de empenho** e/ou carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no Art. 95 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, in verbis:

"Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, **nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:**
II – compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor."

- 20.2. Homologada a licitação, será formalizado Contrato Administrativo pela SUGESP para a contratação, estabelecendo em cláusulas as condições e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência, a proposta da empresa e o edital de licitação, que se constituirão parte integrante do Termo Contratual, como se nele estivessem transcritos, tudo em conformidade com a legislação vigente.
- 20.3. Após a assinatura do contrato será emitida a respectiva Autorização para a ordem de fornecimento, que será emitida pela SUGESP, somente após a qual estará a empresa apta a iniciar a contratação.
- 20.4. A empresa deverá comparecer para firmar o Instrumento Contratual no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da data da convocação, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração, conforme § 1º art. 90 da lei 14.133/2021.
- 20.5. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar/retirar o Instrumento Contratual e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 90 da Lei 14.133/21.
- 20.6. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste instrumento, devendo comunicar ao Órgão Contratante, imediatamente a alteração que possa comprometer a execução do objeto contratado.
- 20.7. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 124, conforme os incisos I e II, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 20.8. Na hipótese de a empresa não atender a condição acima ou recusar a assinar/retirar o Instrumento Contratual e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua na Lei Federal nº 14.133/21.
- 20.9. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 137 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações;
- 20.10. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, conforme § 2º do art. 90 da lei 14.133/2021.
- 20.11. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

21. **DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

- 21.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura e/ou a partir do recebimento da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 e 113 de Lei 14.133 de 2021, e por tratar-se de serviços continuados, poderão ser prorrogados conforme disposto no artigo 107 da lei supra mencionada, citamos:
- "Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes."

- 21.2. Durante a vigência contratual os preços serão fixos e irrevogáveis, havendo prorrogação contratual, será permitido reajuste de preços se proposta pela Contratada, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, cabendo análise e posterior aprovação da SUGESP.
- 21.3. Para Critério de Reajuste de preço, deverão ser adotadas as providências contidas no Decreto nº 25.829 de 11 de Fevereiro de 2021.

22. **DA GARANTIA CONTRATUAL**

- 22.1. Para fiel contratação do serviço, deverá obedecer o disposto na Lei Federal nº 14.133/21, Art. 96, e demais dispositivos legais e dispostos nas instruções normativas em Vigência Geral e no Estado de Rondônia.
- 22.2. A empresa vencedora deverá prestar garantia no ato da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato dos serviços relativos aos adjudicados à empresa, na modalidade de sua preferência, a qual ficará sob a responsabilidade da SUGESP, nos termos do art. 98, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 22.3. As modalidades de garantia Art. 96. § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, pela qual a licitante vencedora poderá optar são:
- I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
 - II - Seguro-garantia;
 - III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
- 22.4. A licitante vencedora obriga-se a apresentar a garantia para o período integral da vigência contratual, e, no caso de prorrogação do contrato a ser firmado, comprovar sua validade e atualização (renovação), para o novo período contratual.
1. A garantia prestada somente será liberada/restituída 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, mediante requerimento formal da Contratada, após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à contratante ou a terceiros, e comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
 2. A perda da garantia em favor da SUGESP, por inadimplemento das obrigações contratuais firmadas, far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais sanções previstas no contrato a ser firmado, quando identificada a inadimplência por parte da Contratada diante de sanções ou restituições não regularizadas, quando a administração fará a retenção até o limite de saldo de sua posse.
 3. A duração dos contratos deverá ser novamente integralizada pela Contratada, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores relativos às deduções legais previstas, e nos casos de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada na mesma proporção, em conformidade com os arts. 107, 111, e 113, da Lei nº14.133/21.
- "Art. 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do [art. 107 desta Lei](#)."
1. A qualquer tempo, mediante comunicação à SUGESP, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades legais previstas neste Termo de Referência.
 2. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada diretamente pela Contratante para o mesmo fim, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV da IN/MPOG nº 02/2008 alterada pela IN/MPOG nº 03/2009.
 3. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21.
 4. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas.

23. DO REAJUSTE DO CONTRATO

23.1. O Contrato será reajustado ou corrigido monetariamente de acordo com as disposições do art. 4º, 5º e 6º do Decreto Estadual nº 25.829/2021.

"Art. 4º O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de correção monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano.

§ 2º A periodicidade anual nos contratos de que trata o § 1º será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 3º Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados seja preponderantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este artigo.

Art. 5º Para fins de adoção de índices pré-fixados de reajuste, os gestores observarão o critério da especialidade e da setorialidade, analisando se para o objeto contratual há índice específico de reajuste.

§ 1º Na falta de índice de reajuste específico para o objeto, poderá ser utilizado os índices oficiais que estabelecem a inflação.

§ 2º Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

§ 3º Em caso de paralisação ou aditamento de prazo em obras públicas, que venha a ultrapassar o prazo previsto em contrato para a execução, ter-se-á que as parcelas contratuais excedentes ao prazo original serão reajustadas pelo índice previsto no instrumento convocatório, desde que devidamente justificado pela contratante e que o contratado não tenha dado causa ao atraso na execução, respeitando a periodicidade anual prevista no art. 4º.

Art. 6º O pedido de reajuste do contrato deverá ser instruído, observado o art. 15, com os seguintes documentos:

I - requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsável;

II - planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato; e

III - planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato, a qual deverá demonstrar a variação do preço, levando em consideração o índice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatório e no contrato.

§ 1º O reajuste poderá ser formalizado por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverá ser formalizado por termo aditivo.

§ 2º Os reajustes a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogação contratual, constar cláusula específica resguardando o direito do contratado.

23.2. As alterações decorrentes de solicitação de reequilíbrio seguirão o disposto no [Decreto nº 25.829/21](#), na **Lei nº 14.133/21** e demais normas correlatas.

23.3. Os preços definidos no instrumento contratual serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.

23.4. Visando compensar os efeitos das variações inflacionárias e para dar a máxima efetividade ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados, com data para início da contagem de prazo do reajustamento contratual a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir conforme disposto no artigo 135 da Lei Federal nº 14.133/21.

23.5. O reajuste que se refere o subitem anterior será facultado, a pedido da contratada, haja ou não prorrogação do instrumento contratual, no prazo de 60 dias, de acordo com o item anterior, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.

23.6. Nesses casos, o índice aplicável para o cálculo do reajuste será a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE, ou outro que venha substituí-lo.

23.7. O preço eventualmente reajustado somente será praticado após a vigência do aditamento ou apostilamento contratual.

23.8. Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

23.9. Para Critério de Reajuste de preço, deverão ser adotadas as providências contidas no Decreto nº 25.829 de 11 de Fevereiro de 2021.

24. RESCISÃO CONTRATUAL

24.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, mediante notificação, por meio de Ofício diretamente ou via postal com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todavia, os direitos adquiridos pela CONTRATADA;

24.2. A inexecução total ou parcial deste Termo de Referência enseja a possibilidade de sua rescisão, a critério da Administração, prevalecendo o reconhecimento dos direitos dessa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/21, sendo devidamente motivada nos autos do processo e assegurados o contraditório e a ampla defesa da contratada;

25. DA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

(Base legal - Lei Federal nº 14.133/2021, art. 137 e 138)

25.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações referidas no artigo 137 e 138 da Lei Federal nº 14.133/21;

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editais ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

[...]

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

25.2. Terá o Contratado direito a extinção do Contrato conforme disposto no § 2º art. 137, vejamos:

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no [art. 125 desta Lei](#);

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

25.3. O artigo 138 dispõe sobre a forma de extinção do Contrato, vejamos:

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

26. **CONTROLE, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

(Base legal - Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 25 e 117)

26.1. O gerenciamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade dos objetos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 7, 117 e 170 a 173 da lei 14.133/2021, art. 6º do Decreto nº 9.5074/2018, e da Instrução Normativa nº 001/2018/CGE e suas alterações, citamos:

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no [art. 7º desta Lei](#), ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

26.2. E ainda, em consonância com os requisitos do Art. 7 da lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

26.3. A Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, no uso de suas atribuições delegadas pela Lei Complementar n.º 965, de 20 de dezembro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº 1.180 de 14 de março de 2023, após a formalização do Instrumento Contratual, anexará nos autos, portaria designando 01 (um) fiscal ou mais fiscais do Contrato e ou Gestores de Contrato, de acordo com as unidades requisitantes da prestação do serviço e em conformidade com as atribuições e competências estabelecidas na Instrução Normativa nº 003/2020/SUGESP-DGSL.

26.4. A execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, quando for o caso.

26.5. A conformidade da execução do serviço deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, na forma prevista neste Termo de Referência.

26.6. O descumprimento **total ou parcial** das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 104, 115 e 117 da Lei Federal nº 14.133/21.

26.7. O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade dos materiais e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 115 e 171 da Lei Federal nº 14.133/21;

26.8. A conformidade do material deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, na forma prevista neste Termo de Referência.

26.9. A conformidade do material deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, na forma prevista neste Termo de Referência.

26.10. A portaria com os componentes da comissão de fiscalização, será inserida e publicada após a assinatura do contrato.

26.11. **Competências do Gestor do Contrato:**

26.11.1. A Instrução Normativa nº 003/2020/SUGESP-DGSL que dispõe sobre as regras e diretrizes dos procedimentos da Gestão dos Contratos Administrativos no âmbito da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – SUGESP, estabelece em seu artigo 6º: "O Gestor do Contrato é o responsável por coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato a qual deve agir de forma proativa e preventiva, observando o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e regras das legislações vigentes do direito administrativo".

- 26.11.2. A Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, no uso de suas atribuições delegadas pela Lei Complementar n.º 965, de 20 de dezembro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº 1.180 de 14 de março de 2023, após a formalização do Instrumento Contratual, anexará nos autos, portaria com os componentes da comissão de fiscalização dos Contratos decorrentes desta Contratação.
- 26.11.3. Ao Gestor do Contrato se resguarda o direito de a qualquer momento verificar as condições de uso e manutenção dos equipamentos e softwares, inclusive contratando técnico ou empresa especializada, caso necessário.
- 26.11.4. O Gestor do Contrato poderá propor, fundamentado em fatos, a suspensão da prestação dos serviços, total ou parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como diligenciar para que sejam aplicadas à Contratada as penalidades previstas no CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito de ampla defesa.
- 26.11.5. O Gestor do Contrato poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à Contratada a apresentação de quaisquer documentos referentes aos serviços contratados.
- 26.11.6. Conforme a Instrução Normativa nº 003/2020/SUGESP-DGSL, são atribuições do Gestor do Contrato:

a) Realizar todas as obrigações de supervisão do contrato;

b) Verificar, supervisionar as emissões de Ordens de Serviços, no caso de previsão contratual; III – manter sob sua guarda e controle documentos necessários para gestão contendo no mínimo: cópia do contrato, aditivos e suas publicações em diário oficial, cópia da proposta final da contratada e alterações posteriores, cópia do edital de licitação contendo o termo de referência/projeto básico, cópia da portaria de nomeação e designação, cópia das instruções /orientações/procedimentos quanto a execução do contrato.

c) Na ausência do Fiscal do Contrato, deverá designar novo fiscal para continuidades das atividades;

d) Realizar a instrução processual com despachos e juntada de documentos para encaminhamento aos setores competentes dando prosseguimento aos trâmites processuais (liquidação, pagamento e análise de pedidos diversos);

e) Supervisionar mensalmente se o objeto do contrato foi executado, de acordo com a fiscalização realizada;

f) Manter planilha atualizada do valor do contrato com seus aditivos, **se houver**, e os valores já pagos, em especial quanto aos contratos executados por demanda;

g) Notificar por escrito o atraso na entrega dos bens e/ou início dos serviços e/ou retardamento no reinício dos serviços, ou descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, ao setor competente, para aplicação das ações das sanções cabíveis;

h) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência de desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formalizado com prazo), tomando as providências que esteja, sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes;

i) Ter ciência das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, no que se refere a alterações qualitativas e quantitativas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação ou reajustes;

j) Acompanhar se as condições de pagamento foram obedecidas e se o valor cobrado corresponde exatamente ao que foi fornecido ou prestado;

k) Realizar o acompanhamento do processo administrativo, desde a sua liquidação até o pagamento da despesa. Quando necessário deverá ser informado ao setor responsável pelos contratos (através de comunicação interna ou e-mail) sobre a demora na tramitação normal dos autos em determinado setor ou em virtude de uma eventual necessidade de tramitação urgente do processo administrativo sob pena de recair sob si todas as responsabilidades do pagamento em atraso da Nota Fiscal/Fatura.

l) Executar outras atividades inerentes e afetas a gestão, coordenação e supervisão dos contratos, contribuindo no gerenciamento de melhores práticas nos fluxos das atividades conforme a lei 14.133/2021 e legislações vigentes.

m) Cabe ressaltar também a importância da transparência e publicidade no gerenciamento de contrato, especialmente quando se trata de contratos envolvendo recursos públicos. A lei 14.133/2021 estabelece que os contratos devem ser divulgados e acessíveis à sociedade, permitindo o controle social e o combate à corrupção.

n) Nesse contexto, é fundamental que o gestor do contrato tenha conhecimento das normas legais envolvidas, esteja atento aos prazos e obrigações contratuais, realize um acompanhamento efetivo do desenvolvimento do contrato, registre adequadamente todas as etapas e promova a transparência e publicidade dos atos. Somente assim será possível garantir uma boa gestão dos contratos e evitar problemas futuros.

o) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na **Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017**, quando for o caso.
- 26.12. **Competências do Fiscal do Contrato:**
- 26.12.1. A Instrução Normativa nº 003/2020/SUGESP-DGSL estabelece em seu artigo 7º: "O fiscal do contrato é a pessoa que deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato auxiliando o Gestor do Contrato com informações que possibilitem a tomada de decisão e validação do ateste da execução do objeto contratado. Parágrafo único. São atribuições do Fiscal do Contrato":
- 26.12.2. São atribuições do Fiscal do Contrato estabelecidas pela IN nº 03/2020/SUGESP-DGSL:

a) Manter sob sua guarda e controle documentos necessários para fiscalização contendo no mínimo: cópia do contrato, aditivos e suas publicações em diário oficial, cópia da proposta final da contratada e alterações posteriores, cópia do edital de licitação contendo o termo de referência/ projeto básico, cópia da portaria de nomeação do contrato;

b) Manter permanente vigilância e fiscalização das obrigações da contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições estabelecidas no Termo de Referência e/ou projeto básico e/ou Edital de Licitação e /ou Contrato quanto a inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei de licitações e contratos.

c) Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;

d) Auxiliar na criação de modelos de documentos e procedimentos, conforme o tipo de serviço e /ou produto objeto do contrato, com o setor responsável pelos contratos, caso necessário;

e) Manter contato com o representante da contratada, com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato;

f) Esclarecer dúvidas e dar ciência ao preposto representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada referente as obrigações assumidas, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem e fugirem de sua alçada;

g) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações mencionadas no Termo de Referência e /ou Projeto Básico e/ou Edital de Licitação e /ou Contrato;

h) Exigir somente o que for previsto no Termo de Referência e/ou Projeto Básico e/ou Edital de Licitação e/ou Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
- https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=52772304&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008116&infra_hash=ab558c72041c7ca2c3dd688dad0a0b96b24b81989a45e1a0acfb27ec4a960ad7
- 19/21

- i) Verificar a qualidade e a conformidade do material e/ou serviço junto com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e /ou Projeto Básico e/ou Edital de Licitação Contrato, atentando-se as respectivas quantidades e especificações técnicas;
- j) Manter Registro de Ocorrência (arquivo/planilha, livro, caderno ou folhas) no qual serão anotadas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
- k) Tomar providências visando manter a perfeita execução do objeto do contrato e repassar todas aos superiores e setores competentes as questões que ultrapassar suas responsabilidades;
- l) Emitir o Relatório de Fiscalização mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual em conformidade com os prazos de pagamento e detalhamento dos serviços especificados no Termo de Referência e/ou Projeto Básico e/ou Edital Licitação e/ou Contrato ou ao setor de Contratos.

26.12.3. É importante ressaltar que as competências do fiscal do contrato são fundamentais para garantir a eficiência e a transparência na execução dos contratos públicos. Sua atuação adequada contribui para evitar desvios, reduzir riscos, promover o uso adequado dos recursos públicos e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada.

26.12.4. A fiscalização de que trata o subitem 26.12.2. não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, conforme art. 120 da lei 14.133/2021, "O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante".

27. **CONDIÇÕES GERAIS:**

- 27.1. Considerando os dispostos na MP 1.167 de 31 de março de 2023, bem como a Informação nº 23/2023/SUPEL-GAB, fica este processo licitatório instruído pelos moldes da Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações pertinentes cabíveis.
- 27.2. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.
- 27.3. Mais informações poderão ser adquiridas pelo telefone **(69) 3212-9727/9.8481-9465 (Whatsapp) setor GCOM/SUGESP** ou através do E-mail: **sugespcompras.ro@gmail.com** ou diretamente na Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP das 7h30min às 13h30min.
- 27.4. Consta os anexos: Estudo Técnico Preliminar DIREX-SUGESP ([0041210866](#)), que contempla a Mapa de Risco no **item 15**.

28. **DO FORO**

- 28.1. A Administração utilizar-se-á da aplicação de juízo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, conforme disposto na Lei Estadual 4.007 e Lei n. 9.307, de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015. Tal medida visa o cumprimento ao Art. 11, do referido diploma legal.
- 28.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à Aquisição, sendo procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. **ANEXOS**

- 29.1. Anexo I - Minuta de Contrato ([0050850976](#)).

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaboração:
Estelle Solange Silveira Pinho Boaventura
Assessora do GCOM/CAF/SUGESP

Revisão:
Aline da Silva Aguiar
Gerente de Compras da GCOM/CAF/SUGESP

Análise do setor demandante:
FLÁVIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA/SUGESP

HELENA BARBOZA DE AMORIM
Gerente Controle de Gastos-GCG/SUGESP

Autorização e Aprovação do Ordenador de Despesa:
GERMANO DE SOUSA JUNIOR
Diretor Executivo
Ordenador de Despesa
Portaria nº 359/2023/SUGESP-CGP
DOE nº 173.1 de 12/09/2023



Documento assinado eletronicamente por **Helena Barboza de Amorim de Oliveira, Gerente**, em 05/08/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavio de Oliveira Cordeiro, Coordenador(a)**, em 05/08/2024, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aline da Silva Aguiar, Gerente**, em 06/08/2024, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTELLE SOLANGE SILVEIRA PINHO BOAVENTURA, Assessor(a)**, em 06/08/2024, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERMANO DE SOUSA JUNIOR, Diretor(a) Executivo(a)**, em 06/08/2024, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051208604** e o código CRC **2CE6B070**.

Referência: Caso responda este Termo de Referência, indicar expressamente o Processo nº 0042.004193/2023-86

SEI nº 0051208604

Criado por [51222868253](#), versão 11 por [51222868253](#) em 01/08/2024 10:09:11.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

ESTUDO TÉCNICO

(com Base na IN 58/2022 -SEGES)

1. **INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Nº do processo: 0042.004193/2023-86

Portaria de designação da equipe de planejamento: Portaria 38 de 27 e janeiro de 2023, publicação em 30.01.2023

Área requisitante:

Coordenadoria: COORDENADORIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS-CGA

Gerência/Núcleo: GERÊNCIA DE CONTROLE DE GASTOS-GCG

2. **DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP**

O Serviço Móvel Pessoal - SMP é um serviço de telecomunicações regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, definido pela Resolução da Anatel nº 477, de 7 de agosto de 2007 (Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP). Dentro do arcabouço regulatório, deve ser observado as seguintes Resoluções:

- Em relação ao Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações - RQUAL: Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019;
- Em relação da empresa com o consumidor: Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC).
- Em relação a Regulamentação de Numeração dos Serviços de Telecomunicações: Resolução nº 749, de 15 de março de 2022;
- Para fiel execução do serviço, deverá obedecer o disposto na Lei de licitações vigente, e demais dispositivos legais e dispostos nas instruções normativas em Vigência Geral e no Estado de Rondônia;
- O produto ofertado deverá atender os dispositivos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e as demais legislações pertinentes;
- Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações (LGT);
- Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#).
- Resolução Interna nº182, de 30 de Dezembro de 2022, aprova a Agenda Regulatória para o biênio 2023-2024.

Em toda a relação contratual advinda neste processo de contratação, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC será utilizado como complemento ou subsidiariamente como base legal.

3. **DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

3.1 Justificativa da aquisição:

Considerando as atribuições da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP, conforme a lei complementar 965 de 20 de dezembro de 2017, art. 113:

I - propor políticas, programar e acompanhar as atividades de utilização e movimentação dos recursos logísticos, de suprimentos e de contratação de serviços, aquisição e disposição de bens móveis, atuando como Órgão Central do sistema logístico e de controle de gastos de atividade-meio da estrutura da Administração Pública Estadual;

II - implantar, normatizar, coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoar as práticas de gestão operacional que envolvam despesas com logística de transporte, serviços administrativos em geral e de documentos, incluindo protocolo geral;

III - promover a transparência, controle e elevação do nível de eficiência da qualidade dos gastos públicos com suprimentos, logística e serviços da estrutura administrativa;

VIII - planejar, coordenar e executar processos de aquisição central de bens e contratação de serviços inerentes à operação do Palácio Rio Madeira e seus anexos, bem como gerir os contratos considerando os níveis de serviços a eles associados com vistas à otimização logístico-operacional e do gasto público;

IX - operar, normatizar e controlar o sistema de infraestrutura do Palácio Rio Madeira possibilitando a adequada ocupação e o uso efetivo do referido Complexo pelos Órgãos e Entidades instalados nas edificações no desempenho de suas atividades;

XI - gerir o fornecimento dos serviços essenciais de água, energia e telefonia no âmbito da Administração Pública Estadual;

XIII - atuar em cooperação com todos os Órgãos que compõem a Administração Pública Estadual Direta e Indireta.

Considerando o atual Contrato nº622/PGE-2018 ([3243383](#)) do Processo Administrativo nº [0042.288956/2018-74](#), o qual tem sua vigência 05/10/2018 a 05/10/2023, completará 60 (sessenta) meses, ou seja 5 (cinco) anos e/ou 1826 dias, não poderá ser prorrogado, exceto por excepcionalidade até 12 (doze) meses, o que prevê a Lei nº8666/93, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel que possuam outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações**, para atender as necessidades do Núcleo de Gastos Essenciais/NDE, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.

Diante da necessidade em atender a Superintendência SUGESP, Unidades da Administração Direta, Indireta e Funcional, bem como, órgãos vinculados ao Gabinete do Governador, na data de 17/02/20222, deu-se início ao levantamento de informações, quantitativos e demais, para Documento de Oficialização de Demanda nº 1/2022/SUGESP-GCG (ID.[0029445770](#)), o qual fora instruído através do Processo Administrativo nº[0042.068283/2022-14](#).

Considerando o Estudo Técnico de Viabilidade (ID.[0040946042](#)), que teve como base a coleta de informações técnicas, e assim fornecer subsídios ao gestor da SUGESP para embasar sua tomada de decisão e portanto seguindo as considerações do referido documento a contratação trata-se de serviço essencial, o qual se torna inviável, a Administração Pública, desenvolver suas atividades de prestação de informação, comunicação entre servidores, fornecedores, nas dependências do Palácio Rio Madeira e demais órgãos em todo o Estado de RO e Instituições da iniciativa privada, sem que, tenha disponibilidade de tal ferramenta telefonia Móvel, pois trata-se de um serviço contínuo, ou seja, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, pois tal ferramenta é usada em toda Administração Pública, sem exceção.

Continuando com o disposto no Estudo (ID.[0040946042](#)) a principal necessidade, é a comunicação entre os servidores da Administração Pública, estes civil, militares dentre outros, quanto as deliberações diárias e diuturnas dos serviços operacionais e administrativos, bem como, no exercício de suas atividades, pois constitui-se um meio rápido de localização e intercomunicação entre os usuários das linhas corporativas e permite a consulta a e-mails, sistemas operacionais e administrativos. A rapidez na comunicação, propiciada pelas atuais tecnologias de telefonia móvel, exigem que gestores públicos lancem mão de tais recursos com o objetivo de imprimirem uma maior velocidade na tomada de decisão. Visto isto, o acesso aos serviços de telefonia móvel (voz e dados), apresenta-se como instrumento indispensável em qualquer processo dinâmico que requer deliberações em tempo real.

Destacamos que a Superintendência Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (SUGESP) um órgão de gestão governamental e de natureza instrumental de planejamento, responsável pela gestão orçamentária e financeira de seus órgãos vinculados e unidades tais quais: a Governadoria, Vice Governadoria, Casa Civil e Secretarias Regionais, Casa Militar, Superintendência de Brasília – SIBRA, SECOM, Ouvidoria Geral, Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão TUDO AQUI e a própria SUGESP, incluindo o Palácio Rio Madeira – PRM e seus demais departamentos e assessorias interligados, desta forma, pretendendo minimizar tempo, prazo, bem como, como gastos, esta Superintendência SUGESP, através de Ofício nº1351/2022/SUGESP-NGE e Ofício nº2802/2022/SUGESP-GCG, buscou informações junto ao **Órgãos e Entidades da Administração Pública**, a necessidade de cada Unidade Gestora, e seu interesse em participar de tal contratação e as demais informações complementares, o quantitativo pretendido em aparelhos e Chip's, e despesa estimada.

Informamos que anteriormente alguns servidores utilizavam o seu próprio aparelho e linha telefônica, para desenvolver suas atividades laborais. Além disso, o contrato em execução atualmente não abrange toda a Administração pública, havendo setores que não dispõem de aparelho e linha funcional. No entanto, esta Superintendência - SUGESP busca promover a economicidade, eficiência, efetividade, eficácia e equidade. Distribuição (ID.0029439901).

Desta forma, devendo-se, para tanto, proceder-se tal demanda e/ou contratação.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Alguns requisitos deverão ser atendidos pela contratada, sendo eles:

4.1.1 Todos os serviços fornecidos, obrigatoriamente devem funcionar perfeitamente, ressalvado os casos fortuitos.

4.1.2 Os objeto da contratação e/ou licitação, durante o período de execução, deverá obedecer a garantia do fabricante, bem como, suporte técnico deverão incluir os custos de pessoal, deslocamento, peças, insumos, impostos e todos os demais custos que eventualmente sejam necessários, serão prestados pela CONTRATADA sem quaisquer ônus e/ou sem nenhum ônus adicional para a Administração Pública do Estado de RO, previamente acordado.

4.1.3 A prestadora e/ou Contratante, disponibilizará, o suporte necessário, por meio central de atendimento 24 (vinte e quatro) horas, de Segunda-feira a Domingo, inclusive feriados, através de ferramentas e/ou estruturas adequadas para sanar eventuais chamados chamados, reclamações, cancelamentos, suspensão, habilitação e outros, sem ônus para a Contratante.

4.1.4 Qualquer alteração de informações, números, e-mail, deverão ser comunicado a Contratante no prazo de antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

4.1.5 A consulta aos produtos certificados e homologados pela Anatel, por meio do link [Sistema de Certificação e Homologação \(SCH\)](#), por aparelhos celulares homologados, ao acessar o SCH escolha a opção "Telefone Móvel Celular" no filtro "Tipo de Produto". Os demais filtros podem ser utilizados para refinar a busca, como: "Fabricante" e "Modelo".

4.1.6 A previsão da garantia contratual, podendo ocorrer através de: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, a fiança bancária ou o seguro garantia, conforme O art. 96, § 3º da Lei 14.133/21.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Através do Estudo Técnico de Viabilidade-SUGESP ([0040946042](#)) elaborado pela SUGESP-ASTEC cujo objetivo versa sobre avaliação dos custos associados à renovação do contrato atual ou à realização de um novo processo de licitação, seguido pela subsequente contratação de serviços de telefonia móvel, após análise em sua conclusão foi sugerido a celebração de um novo contrato, que atendesse as especificações atualizadas, bem como permitir uma melhor gestão do contrato, uma vez que no contrato vigente não estão contempladas às especificidades dos órgãos que precisam de aparelhos para atividades finalísticas específicas.

A solução única possível é a contratação de prestadora do Serviço Móvel Pessoal - SMP (chamadas locais e comunicação de dados) bem como a aquisição de celular SMARTPHONE e Aparelho TABLET com as especificações necessárias para atender as necessidades dos demandantes.

A solução é única pois o serviço objeto de contratação é um serviço de telecomunicações regulado, nos termos da Lei nº 9.472/1997 que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, e demais normativos.

Conforme informado no Documento de Oficialização de Demanda 8 ([0040882379](#)) segue as especificações necessárias para atender as demandantes:

Ord.	Especificação	Quantidade
1	- Sim Card Triplo corte, serviço Móvel Pessoal de gerenciamento de dispositivos móveis (Pacote de Serviços, Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo Whatsapp, franquia mínima de dados de 20 GB e máxima de 50 GB; Ligações roaming internacional, serviços habilitados temporariamente, previamente solicitado pela Unidade Gestora da Administração Pública.	2.014
2	- Aparelho celular SMARTPHONE, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria e que sejam compatíveis com tecnologia 4G ou 5G; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 6GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 128GB; 1.4. Rede: 5G; 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac/6; 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1; 1.7. USB: Tipo C; 1.8. NFC: SIM; 1.9. Impressão digital: SIM; 1.10. Reconhecimento Facial: SIM; 1.11. Tela mínima: 6.4 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.12. Bateria mínima: 5.000 mAh; 1.13. Sistema Operacional: última versão estável; 1.14. Homologado pela ANATEL: SIM; 1.15. Garantia de 12 meses; 2. CÂMERA: 2.2. Megapixel: 96Mp + 8Mp + 2Mp; 2.3. Resolução: 12000 x 9000 pixel;	1.607

	2.4. Flash: LED; 2.5. HDR: SIM; 2.6. Câmera Frontal mínima: 32Mp; 2.7. Gravação: 4k 30fps; 2.8. Face Detection: SIM;	
3	- Aparelho TABLET, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria, e no mínimo compatível com a tecnologia 4G, com acesso a redes sem fio, e os Wi-Fi + mínimo 4G, quando, além das conexões wireless, utilização de chips; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 4GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 64GB; 1.4. Rede: 4G 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1 1.7. USB: Tipo C 1.8. NFC: SIM 1.9. Tela mínima: 11 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.10. Bateria mínima: 7.700 mAh 1.11. Homologado pela ANATEL: SIM 2. CÂMERA: 2.2. Megapixel: 13Mp 2.3. Resolução: 4163 x 3122 pixel 2.4. Flash: LED 2.5. HDR: SIM 2.6. Câmera Frontal mínima: 8Mp 2.7. Gravação: FullHD 30fps Face Detection: SIM	579

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

De acordo com a Planilha consolidada (ID.[0040880280](#)), contém as informações da distribuição, de forma individualizada, conforme a necessidade apresentada de cada Unidade Gestora da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de RO, contendo:

- a) Identificação da Unidade Gestora;
- b) Informações Orçamentárias;

- c) Histórico de consumo mensal, nos exercícios 2021 no valor de R\$ 212.750,51 (duzentos e doze mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) e 2022 no valor de R\$ 219.883,20 (duzentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), para fins de subsidiar a memória de cálculo;
- d) Quantitativo estimado de itens individualizado (objeto);
- e) Do quantitativo estimado (objeto), a Contratante requer ao quantitativo de 5% disponibilizado para backup;
- f) Objeto permanente da contratação, possui especificações e detalhamento, para fins de atender as necessidades da Administração Pública, de forma compatível ao ofertado e praticado comercialmente, podendo considerar nível mediano (3-Identificação da Demanda).
- g) Demonstrativo de contratações em execução e/ou em licitação, para fins de valor global estimado da contratação;

Link	Especificações	Quant.	Valor unit.	Valor Global	Vigência
https://drive.google.com/file/d/1RnRhq4ORUIJZ-p3xHWGWwCfUU2rUeSXT/view?pli=1	Fornecimento de SIMCARDS 3G/4G, com as seguintes características e funcionalidades: Efetuar e receber Ligações Ilimitadas de Voz Móvel-Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para quaisquer operadoras do Brasil; Roaming nacional gratuito; Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online gratuitos; Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; Pacote Ilimitado de Internet de 5GB, no mínimo, com redução da velocidade, caso atingida a franquia; WhatsApp à vontade sem descontar da franquia (exceto ligações de vídeos); Outros serviços que estejam no Termo de Referência n. 7/2022; Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. - Fornecimento de smartphone, em regime de comodato (Smartphone Samsung Galaxy A12 - 64GB, ou modelo similar ou superior)	320	R\$102,00	R\$ 783.360,00	24 (vinte e quatro) meses, a contar de 14/06/2022
https://www.compras.rj.gov.br/Contrato/detalhar.action?idContrato=101819&idContratoExt=	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de telefonia móvel Serviço Móvel Pessoal SMP e de comunicação de dados internet móvel contribuindo com o desenvolvimento nacional sustentável a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais reduzidos colaborando para a manutenção padronização e	1.081 a 8.581	R\$ 212,43 a R\$ 655,97	R\$ 1.376.436,60	12 (doze) meses, 11/04/2023 a 10/04/2024

	diminuição dos gastos governamentais tipo pós pago com cessão de aparelhos telefônicos modems de dados e chips de acesso móvel à internet 4G ou 5G em regime de comodato por 12 meses				
https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br/index.php/contrato/detalhar/185887	Contratação de serviços n.01/2021,cujo o objeto refere-se a contratação de serviços de telefonia para atender aos órgãos e entidades do Município de Fortaleza, com serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (MÓVEL-MÓVEL), para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por demanda, telefonia fixa comudata – STFC,...	-	R\$ -	R\$ 11.719.723,53	24 (vinte e quatro) meses, 17/03/2022 a 16/03/2024
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/prefeitura-municipal-de-capao-do-leao-55/pe-049-2023-2023-249914	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e de acesso à internet sem fio, com o fornecimento de comodato dos chips, dos aparelhos celulares novos e modens novos;	-	-	R\$ 431.401,80 (cotação)	Processo em fase de licitação, iniciado em 08/08/2023 às 11:06 através do Processo nº do Processo: 049/2023 - Prefeitura de Capão do Leão

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Contratação com base no atual contrato executado, valor de R\$ **394.163,73** (trezentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos). Ressaltamos que a média do histórico nos exercícios de 2021 e 2022, podemos considerar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), para fins de pretensa Contratação.

Exercício 2021	Exercício 2022	Total (Consumo 24/Meses)
R\$ 212.750,51	R\$ 219.883,20	R\$ 432.633,71

Valor estimado atual contratual	R\$ 394.163,73
25% (vinte e cinco por cento) Acréscimo Contratual	R\$ 98.540,93
Valor estimado pretensa CONTRATAÇÃO	R\$ 492.704,66

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Sugerimos a contratação por valor global uma vez que não se vislumbra, técnica ou economicamente, viabilidade no fracionamento. A solução deve ser adquirida de forma integrada contemplando os serviços previstos neste documento devido não se mostrar economicamente viável pela perda de economia de escala.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Contrato nº 622/PGE-2018 (3243383) do Processo Administrativo nº 0042.288956/2018-74, com vigência de 05/10/2018 a 05/10/2023, está próximo de completar 60 (sessenta) meses.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Previsto no Plano Anual de Contratações 2023 e 2024.

Processo Administrativo
0042.001039/2023-52
1-Documento de Oficialização de Demanda nº 2/2023/SUGESP-GCG - PAC.2023
2-Documento de Oficialização de Demanda nº 3/2023/SUGESP-GCG - PAC.2024

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 Os principais objetivos relevantes, a serem considerados:

11.2 A continuidade ao fornecimento do serviço de Telefonia Móvel, de maneira, voz e dados, com a utilização de sistema de radiocomunicações, aparelho e/ou terminais portáteis, interconectado à rede pública de telecomunicações, de uso individual.

11.3 Adquirir aparelhos celulares que foram submetidos ao processo de homologação da Agência ANATEL, por sua vez de comercialização no mercado brasileiro, compatíveis com a rede das operadoras de telefonia móvel do Brasil, assim visando prevenir danos aos usuários, aos aparelhos e acessórios.

11.4 A aplicação dos recursos, buscando os benefícios necessários de forma direta e indireta, de forma econômica, eficácia, eficiência, com melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

11.5 Importante no desenvolvimento das ações institucionais, a partir dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, permitindo o compartilhamento de vídeos, áudios e documentos, ou ainda por aplicativos de videoconferência, dentre outras inúmeras utilidades que podem ser utilizadas e/ou exploradas.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Os responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação deverão viabilizar as ações planejadas para acompanhar a execução dos serviços de maneira satisfatória.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de serviços de telefonia móvel pode ter vários impactos ambientais, desde a fabricação dos dispositivos até a operação das redes de comunicação. Para minimizar esses impactos e promover a sustentabilidade, é importante considerar critérios específicos ao escolher um provedor de telefonia móvel. Aqui estão alguns impactos ambientais e possíveis critérios de sustentabilidade a serem implementados:

1. Fabricação e descarte de dispositivos:

- Critério de sustentabilidade: Optar por fornecedores que promovam a durabilidade e a reparabilidade de dispositivos móveis, bem como incentivam programas de reciclagem de aparelhos antigos.

2. Consumo de energia:

- Critério de sustentabilidade: Escolher operadoras que utilizam tecnologias de rede mais eficientes em termos de energia, como a implementação de redes 4G e 5G mais eficientes e a adoção de fontes renováveis de energia para infraestruturas de telecomunicações alimentares.

3. Emissões de carbono:

- Critério de sustentabilidade: Priorizar operadoras que tenham metas de redução de emissões de carbono e que reportem regularmente suas pegadas de carbono. Isso pode incluir a adoção de práticas como a otimização da infraestrutura para reduzir o consumo de energia e a utilização de veículos elétricos em suas compras.

4. Mineração de materiais:

- Critério de sustentabilidade: Optar por fornecedores que se comprometam com o uso responsável de materiais, como metais raros usados em dispositivos eletrônicos. Isso pode envolver o apoio a iniciativas de reciclagem e uso de materiais provenientes de fontes éticas e sustentáveis.

14. PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA

O prazo de início do **fornecimento do serviço (telefonia móvel) através do SimCard**, será de 15 (quinze) dias úteis, para habilitação de forma integral, de acordo, com a apresentação de prioridades da Contratante, considerando o seguimento da Unidade Gestora, mediante o recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho ou da Assinatura/Retirada do Instrumento Contratual;

O prazo de entrega do Aparelho **SMARTPHONE (Classe I e II)** e Aparelho **TABLET**, será de 30 (trinta) dias úteis, sendo, em duas etapas (parceladas), previamente demonstrada na proposta de preços. Trata-se de material permanente, não podendo ser armazenados por longo período de tempo. Obrigatoriamente, mediante o recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho ou da Assinatura/Retirada do Instrumento Contratual;

Local de entrega do objeto da contratação, se dará, nas dependências da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, de segunda-feira a sexta-feira, de 07h30min as 13h30min, com prévio agendamento e com a identificação dos responsáveis designados, para o ato provisório de recebimento e conferência. Que posteriormente, haverá a conferência entre a Superintendência SUGESP e demais Unidades Gestoras (Órgãos participantes). Caso, não haja expediente na data marcada para a entrega do(s) objeto(s), ficará automaticamente adiada para o primeiro dia útil subsequente, nas mesmas condições;

Em se tratando de substituição por desatendimento das especificações na entrega inicial, a Administração deixa claro que poderá aceitar a substituição em prazo mínimo e apenas por **uma vez**, caso esteja comprovado o fato superveniente que impossibilitou seu atendimento, devidamente justificado e notificado com antecedência pela Contratada, sob exclusiva análise e aprovação da Contratante, desde que não reste prejudicada a finalidade pública. Assim, oportunizada a substituição na entrega, a Administração fica autorizada a convocar a segunda colocada ou proceder ao cancelamento do ato licitatório, caso a Contratada descumpra novamente as condições editalíssimas, sem qualquer direito compensatório à parte descumpridora.

Os objetos da contratação serão entregues e/ou retirados nesta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, pelas demais Unidades Gestoras Direta e Indireta (Órgãos Participantes), mediante assinatura Termo de Responsabilidade (Planilha consolidada ID.[0040880280](#)), e suas respectivas quantidades;

A recusa, dos objetos acontecerá em virtude de: defeitos, danificados ou sem funcionalidade, após a comunicação formal da Superintendência SUGESP e/ou Órgãos Participantes, a empresa contratada, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, juntamente com o Termo de Devolução, para providências necessárias. Caso, não ocorra a a retirada os materiais recusados, o mesmo deverá, ser preferencialmente realizado por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, e descontará o valor das respectivas despesas do crédito a que faça jus a contratada;

Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades de entregar o material, poderá ser dispensado das sanções, desde que informe oficialmente com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis antes de esgotado o prazo, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada à Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP que, por sua vez, tomará a decisão se o prazo poderá ser prorrogado ou não;

Depois de esgotado(s) o(s) prazo(s) concedido(s), se for o caso, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, aplicará as sanções administrativas pertinentes;

No ato da entrega do(s) objeto(s) deverá(ão) conter as especificações e quantitativos pactuados, conforme previsto no Edital, juntamente com a Nota Fiscal, embalados de forma adequada, contendo os assessorios necessários, dentre outras informações necessárias, e permitindo completa segurança no transporte;

Condições/Recebimento da Despesa: A triagem do Núcleo de Gastos Essenciais-NGE, conferência de documentos, certificação, fiscalização e o recebimento definitivo da despesa, será realizada pela comissão designada em Portaria, de forma individual por cada Unidade Gestora (Órgãos participantes), em atenção ao Decreto nº27.382, de 3 de agosto de 2022, Art. 19 Atividades de gestão e fiscalização de contratos, Art. 21 Gestor de contrato, Art. 24 Fiscal setorial, considerando a necessidade se houver;

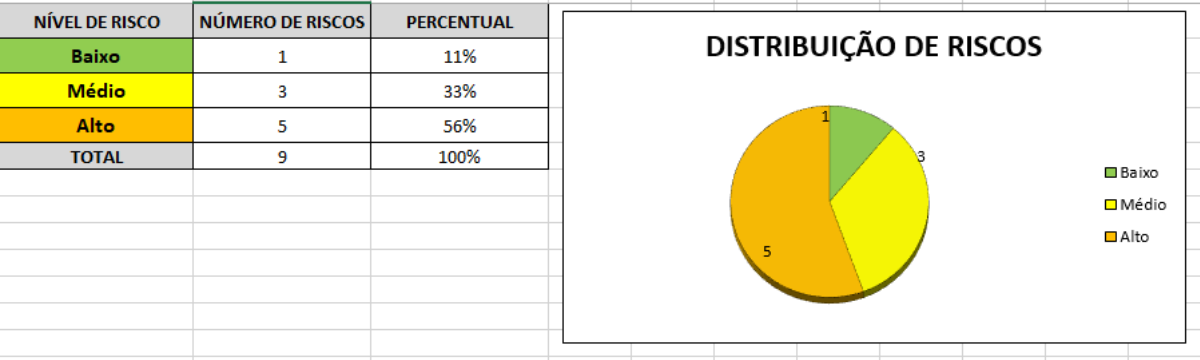
A documentação necessária para fins de faturamento da despesa, deverá conter: Nota Fiscal e/ou fatura, período de faturamento e deduções de impostos, considerando os Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes nas esferas Federal, Municipal e Municipal, acompanhado da Regularidade fiscal (Certidões negativas de tributos de FGTS, Trabalhista, Federais, Estaduais e Municipais);

Somente após o cumprimento das formalidades legais a Comissão de Recebimento, Fiscalização e/ou representante especialmente designado, passará para as fases seguintes, para Liquidação, Análise e posterior pagamento;

A Superintendência SUGESP, será responsável pela comunicação entre a Contratante e os demais Órgãos Participantes, quanto ao controle do objeto(s): quantitativo, cancelamento, suspensão, habilitação, alteração, substituição e outros;

15. MATRIZ DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES
- Inexistência de recursos orçamentários.	Rara	Muito Relevante	Ato	- Seguir o Plano de Contratações Anual
- Falta de pessoal para instrução e acompanhamento da ação.	Rara	Relevante	Médio	- Negociar com os Gestores a priorização das ações e recursos humanos disponíveis.
- Não cumprimento dos critérios de definidos.	Eventual	Relevante	Alto	- Negociar a adequação dos serviços prestados; Aplicar as penalidades contratuais;
- Rompimento contratual durante a vigência contratual.	Rara	Muito relevante	Alto	- Aplicar as penalidades contratuais; Realizar nova contratação.
- Atraso no início da execução dos serviços prestados.	Raríssimo	Relevante	Baixo	Cumprir o cronograma apresentado no item 14
- Não cumprimento dos critérios de qualidade definidos.	Eventual	Relevante	Alto	Negociar a adequação dos serviços prestados; Aplicar as penalidades contratuais;
- Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado ou suspenso;	Eventual	Pouco Relevante	Médio	Realizar análise nas licitações anteriores para mitigar os riscos de sofrer impugnações em outras licitações.
- Não conformidade com normas técnicas	Rara	Relevante	Médio	Verificar se a empresa possui certificações e seguir as normas técnicas estabelecidas
- Custo elevado	Eventual	Relevante	Alto	- Realizar um levantamento de preços de mercado antes da contratação e negociar os valores



16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, importante ressaltar que deverá ser analisado a possibilidade de optar por contratar diretamente pela nova lei de licitações ou pela legislação antiga, não podendo mesclar as legislação no mesmo processo de licitação.

PVH, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Helena Barboza de Amorim de Oliveira, Assessor(a)**, em 28/08/2023, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Paz de Mendonça Fon, Assessor(a)**, em 28/08/2023, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0041210866** e o código CRC **75BBF7A6**.

Referência: Caso responda este(a) Estudo Técnico, indicar expressamente o Processo nº 0042.004193/2023-86

SEI nº 0041210866

Criado por [02475579781](#), versão 43 por [57866457204](#) em 28/08/2023 14:28:57.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

MINUTA DE CONTRATO

* MINUTA DE DOCUMENTO

MINUTA DO CONTRATO Nº/PGE-2024

CONTRATANTE: O **ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - **SUGESP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.693.136/0001-12, com sede na Av. Farquar, 2986, Complexo Administrativo Palácio Rio Madeira, Edifício Pacáas Novos, 1º andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76801-470, Porto Velho – RO, neste ato representado pela SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS/SUGESP, a Sra. **xxx.xxx.xxx-xx**, portadora do CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx .

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), com sede na Rua (...), nº (...), Bairro (...), CEP nº (...), cidade (...), aqui representada pelo Sr. (...), portador da carteira de identidade RG nº (...), inscrito no CPF/MF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada através do documento acostado (ID.....).

A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento do objeto da presente minuta de contrato encontra amparo legal nos seguintes dispositivos:

- I - As Normas da Lei nº 14.133/2021, combinado com o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
- II - Decreto Estadual nº 28.874/24, Regulamenta as contratações públicas no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Rondônia.

Os Contratantes celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRIÇÃO DO SERVIÇO), o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, licitado através da (MODALIDADE DE LICITAÇÃO), vinculando-se aos termos do Processo Administrativo nº (NÚMERO DO PROCESSO), e à proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a (DESCRIÇÃO DO OBJETO), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

1.2. Da Vinculação:

1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referência, as normas do Edital de Licitação (MODALIDADE DE LICITAÇÃO), e a proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO (SE HOUVER)

13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

15.1. A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, levando-se sempre em consideração os princípios que regem a administração pública.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Rondônia, no prazo previsto na Lei nº 14.133/21.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho, data e hora do sistema



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Affonso Araújo, Assessor(a)**, em 16/07/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050850976** e o código CRC **8F4AA47B**.

Referência: Caso responda este(a) Minuta de Contrato, indicar expressamente o Processo nº 0042.004193/2023-86 SEI nº 0050850976

Criado por [04158216222](#), versão 2 por [04158216222](#) em 16/07/2024 12:14:20.

MINUTA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

SAMS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS					
SAMS (SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇOS)					
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE					
Órgão Requisitante: SUGESP - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos Nº. Processo: 0042.004193/2023-86					
	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA E SUBELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO FINANCEIRO
	04.122.1015.2087	1.500.0	33.90.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL - PCT DADOS	340
		2.500.0	44.90.52.06	APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	452
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços contínuo de Telefonia Móvel , de forma contínua para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), compreendendo internet móvel, SIMCard, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, e aquisição de aparelhos celulares, tablets e certificados de Homologação ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades da SUGESP e e os Órgãos participantes do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Coordenadoria de Gastos Administrativos-CGA e Gerência de Controle de Gastos-GCG, SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP.					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDADE	VALOR POR DIÁRIA E/OU UNIDADE	VALOR TOTAL
01 - Planilha Consolidada (0041727758) e Ofício nº 591/2024/SEFINNCEC(ID. 0045384833)	Sim Card Triplo corte , serviço Móvel Pessoal de gerenciamento de dispositivos móveis (Pacote de Serviços, Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo Whatsapp, franquia mínima de dados de 30GB , Ligações roaming internacional , serviços habilitados temporariamente, previamente solicitado pela Unidade Gestora da Administração Pública.	Serviço	2.224		
02 - Planilha Consolidada (0041727758) e nº 591/2024/SEFINNCEC(ID. 0045384833)	Aparelho celular SMARTPHONE , com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria e que sejam compatíveis com tecnologia 4G ou 5G; <u>Especificações Mínimas:</u> 1. GERAIS:	Unid.	1.727		

	1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 6GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 128GB; 1.4. Rede: 5G; 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac/6; 1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1; 1.7. USB: Tipo C; 1.8. NFC: SIM; 1.9. Impressão digital: SIM; 1.10. Reconhecimento Facial: SIM; 1.11. Tela mínima: 6.4 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.12. Bateria mínima: 5.000 mAh; 1.13. Sistema Operacional: última versão estável; 1.14. Homologado pela ANATEL: SIM; 1.15. Garantia de 12 meses; 2. CÂMERA: 2.1. Megapixel: 96Mp + 8Mp + 2Mp; 2.2. Resolução: 12000 x 9000 pixel; 2.3. Flash: LED; 2.4. HDR: SIM; 2.5. Câmera Frontal mínima: 32Mp; 2.6. Gravação: 4k 30fps; 2.7. Face Detection: SIM				
03 - Planilha Consolidada (0041727758) e nº 591/2024/SEFINNCEC(ID.0045384833)	Aparelho TABLET, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, com as principais funcionalidades: a memória RAM, o armazenamento interno, as câmeras, a bateria, e no mínimo compatível com a tecnologia 5G, com acesso a redes sem fio, e os Wi-Fi + mínimo 5G, quando, além das conexões wireless, utilização de chips; Especificações Mínimas: 1. GERAIS: 1.1. Processador mínimo: 8 Core, 2.0 GHz; 1.2. Memória RAM mínima: 4GB; 1.3. Armazenamento mínimo: 64GB; 1.4. Rede: 5G 1.5. WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac	Unid.	579		

	1.6. Bluetooth mínimo: versão 5.1 1.7. USB: Tipo C 1.8. NFC: SIM 1.9. Tela mínima: 11 Polegadas, AMOLED, 60Hz, 16 milhões de cores; 1.10. Bateria mínima: 7.700 mAh 1.11. Homologado pela ANATEL: SIM 2. <u>CÂMERA:</u> 2.1. Megapixel: 13Mp 2.2. Resolução: 4163 x 3122 pixel 2.3. Flash: LED 2.4. HDR: SIM 2.5. Câmera Frontal mínima: 8Mp 2.6. Gravação: FullHD 30fps 2.7. Face Detection: SIM				
--	---	--	--	--	--

Carimbo do CNPJ/CPF-ME:	Local:	Responsável pela cotação da Empresa:	USO EXCLUSIVO DA SUGESP	VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
	Data:	Fone: e-mail:		VALIDADE DA PROPOSTA:
	Banco: Agência: C/C:	Assinatura:		PRAZO DE ENTREGA:
OBS:	As empresas vencedoras deverão apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, MUNICIPAL, FAZENDA ESTADUAL E CNDT - TRABALHISTA.			

Elaboração:
Estelle Solange Silveira Pinho Boaventura
Assessora / SUGESP-GCOM

Autorização e Aprovação do Ordenador de Despesa:
GERMANO DE SOUSA JUNIOR
Diretor Executivo
Portaria nº 359/2023/SUGESP-CGP
DOE nº 173.1 de 12/09/2023



Documento assinado eletronicamente por **ESTELLE SOLANGE SILVEIRA PINHO BOAVENTURA, Assessor(a)**, em 28/02/2024, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERMANO DE SOUSA JUNIOR, Diretor(a) Executivo(a)**, em 29/02/2024, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045496662** e o código CRC **15CC1E3A**.

Referência: Caso responda este(a) SAMS, indicar expressamente o Processo nº 0042.004193/2023-86

SEI nº 0045496662

Criado por [51222868253](#), versão 5 por [51222868253](#) em 26/02/2024 15:57:21.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	PREÇO MÍNIMO (D)	PREÇO MÉDIO (E)	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL ANUAL [x12]	SUBTOTAL GERAL [F + G]
1	Sim Card Triplo corte, serviço Móvel Pessoal de gerenciamento de dispositivos móveis	Serviço	2.224	61,39	88,80	75,00	74,90	102,00	61,39	80,42	15,48	19,24%	MÉDIO	R\$ 2.146.248,96	R\$ 178.854,08
2	Aparelho celular SMARTPHONE, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	UNID.	1.727	1.700,00	1.497,00	1.857,35	1.421,04	NC	1.421,04	1.618,85	197,86	12,22%	MÉDIO	N/A	R\$ 2.795.753,95
3	Aparelho TABLET, com processo de homologação da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações	UNID.	579	1.804,00	1.728,48	1.659,83	1.246,70	NC	1.246,70	1.609,75	249,09	15,47%	MÉDIO	N/A	R\$ 932.045,25
									VALOR TOTAL		R\$		3.906.653,28		
LEGENDA: NC = Não encontrado * = Valor excluído por elevar a taxa de desvio padrão acima de 20% conforme estipulado na Portaria nº 029/GAB/SUPEL, de 29 agosto de 2011. N/A = Não aplicado NOTA EXPLICATIVA: IDENTIFICAÇÃO DAS COTAÇÕES EMP1 BANCO DE PREÇOS EMP2 BANCO DE PREÇOS EMP3 BANCO DE PREÇOS EMP4 DOMÍNIO AMPLO EMP5 ITENS DE ATA DE RP E CONTRATOS 1) NC 2) As descrições foram reduzidas neste quadro comparativo, porém se encontra completas no termo de referência (). 3) N/A															